K-에듀파인 학교회계

보조금



교육부 Ministry of Education

17개 시·도교육청

KERIS 한국교육학술정보원

들어가기에 앞서..

이 자료는 「K-에듀파인 상설 교육체계 구축 및 교육과정 개발」사업의 산출물입니다. 자료의 작성 시기는 2022년 2, 3분기이며 작성자에 따라 특정 시·도교육청의 자료만을 참고용으로 작성한 경우도 있습니다. 정확한 업무 처리를 위하여 법령과 지침, 규칙, 규정 등은 **반드시 최신 자료를 확인**하시기 바랍니다. 또한, 시·도교육청별 자체적(재량에 따라)으로 처리하는 업무와 그와 관련 자료도 **반드시 확인**하시기 바랍니다.

- 국가법령정보센터(http://www.law.go.kr)
- 17개 시·도교육청 홈페이지
- K-에듀파인 매뉴얼 : K-에듀파인 사용자 지원 서비스 (https://help.klef.go.kr/)

Contents

제9장 보조금

01 제1절 지방교육재정의 이해 1

1. 지방교육재정 개요 ····· 1
2. 지방교육재정교부금 ····· 4
3. 지방자치단체 법정전입금 ····· 13
4. 지방자치단체 비법정전입금 ····· 17
5. 국고보조금 ····· 19
6. 지방보조금 ····· 25

02 제2절 보조금의 이해 33

1. 보조금의 개념 ····· 33
2. 보조금의 의의 ····· 33
3. 학교회계 보조금의 종류 ····· 33

03 제3절 국고보조금 운영 35

1. 업무흐름도 ····· 35
2. 지방보조금 ····· 35

04 제4절 교육경비보조금 운영 36

1. 업무흐름도 ····· 36
2. 관련 법령 ····· 36

제9장 보조금

01 제1절 지방교육재정의 이해

1 지방교육재정 개요

가. 개념 및 범위

- 지방자치단체의 공익활동으로서 교육활동을 지원하는데 필요한 재원을 확보, 배분, 지출, 평가하는 일련의 공 경제적 활동이며, 일반적으로 시·도교육비특별회계를 말하며, 시·도교육비특별회계를 구성하는 재원의 수입과 지출, 운용 및 환류의 과정 모두 지방교육재정의 범위에 해당함

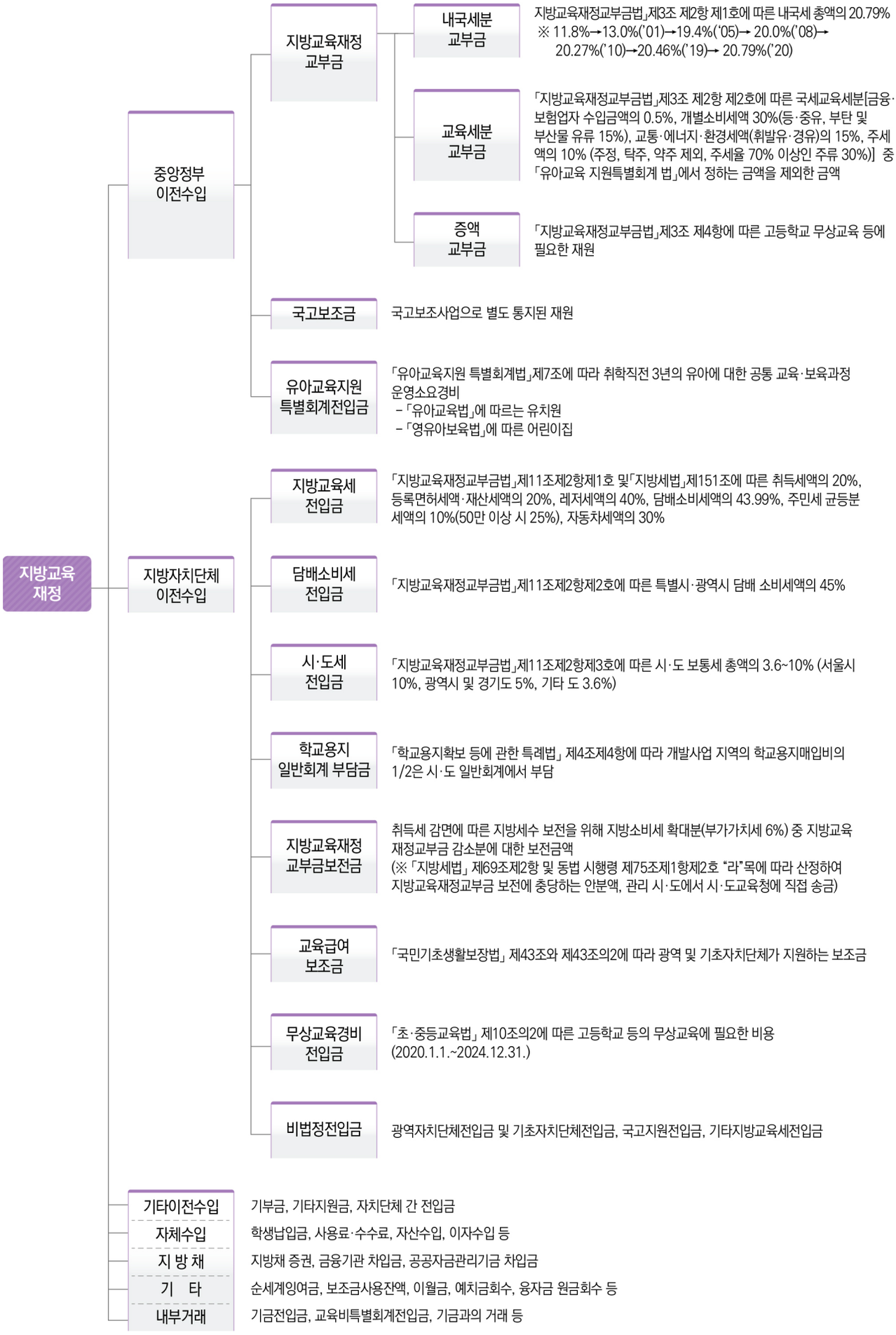
나. 근거

- 「헌법」 제31조
- 「지방자치법」, 「지방교육자치에 관한 법률」 제3조 및 제36조
- 「지방재정법」, 「지방교육재정교부금법」, 「보조금 관리에 관한 법률」, 「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」

〈지방교육재정 편성·운용에 관한 법령 체계〉

법률	헌법(제31조) ▼ 지방자치법, 지방교육자치에 관한 법률(제3조 및 제36조) ▼ 지방재정법, 지방교육재정교부금법, 보조금 관리에 관한 법률, 지방자치단체보조금 관리에 관한 법률
대통령령	지방재정법 시행령, 지방교육재정교부금법 시행령
부령	지방교육재정교부금법 시행규칙 교육비특별회계 회계기준에 관한 규칙 지방자치단체 교육비특별회계 예산편성 운용에 관한 규칙 지방교육행정기관 재정투자사업 심사규칙 지방교육행정기관 예산 성과금 운영규칙
행정규칙	지방자치단체 교육비특별회계 예산편성 운영기준(교육부훈령) 지방자치단체 교육비특별회계 세출예산 집행기준(교육부예규) 지방채 발행 한도액 설정 및 지방채무관리 등에 관한 예규(교육부예규)
자치법규	시·도교육청 재무회계규칙 시·도교육청 보조금 관리 조례

다. 지방교육재정 구조


지방교육재정
중앙정부 이전수입
지방교육재정 교부금
내국세분 교부금
「지방교육재정교부금법」제3조 제2항 제1호에 따른 내국세 총액의 20.79%
※ 11.8%→13.0%('01)→19.4%('05)→ 20.0%('08)→ 20.27%('10)→20.46%('19)→ 20.79%('20)
교육세분 교부금
「지방교육재정교부금법」제3조 제2항 제2호에 따른 국세교육세분[금융·보험업자 수입금액의 0.5%, 개별소비세액 30%(등·중유, 부탄 및 부산물 유류 15%), 교통·에너지·환경세액(휘발유·경유)의 15%, 주세액의 10% (주정, 탁주, 약주 제외, 주세율 70% 이상인 주류 30%)] 중 「유아교육 지원특별회계 법」에서 정하는 금액을 제외한 금액
증액 교부금
「지방교육재정교부금법」제3조 제4항에 따른 고등학교 무상교육 등에 필요한 재원
국고보조금
국고보조사업으로 별도 통지된 재원
유아교육지원 특별회계전입금
「유아교육지원 특별회계법」제7조에 따라 취학직전 3년의 유아에 대한 공통 교육·보육과정 운영소요경비
- 「유아교육법」에 따르는 유치원
- 「영유아보육법」에 따른 어린이집
지방자치단체 이전수입
지방교육세 전입금
「지방교육재정교부금법」제11조제2항제1호 및「지방세법」제151조에 따른 취득세액의 20%, 등록면허세액·재산세액의 20%, 레저세액의 40%, 담배소비세액의 43.99%, 주민세 균등분 세액의 10%(50만 이상 시 25%), 자동차세액의 30%
담배소비세 전입금
「지방교육재정교부금법」제11조제2항제2호에 따른 특별시·광역시 담배 소비세액의 45%
시·도세 전입금
「지방교육재정교부금법」제11조제2항제3호에 따른 시·도 보통세 총액의 3.6~10% (서울시 10%, 광역시 및 경기도 5%, 기타 도 3.6%)
학교용지 일반회계 부담금
「학교용지확보 등에 관한 특례법」 제4조제4항에 따라 개발사업 지역의 학교용지매입비의 1/2은 시·도 일반회계에서 부담
지방교육재정 교부금보전금
취득세 감면에 따른 지방세수 보전을 위해 지방소비세 확대분(부가가치세 6%) 중 지방교육재정교부금 감소분에 대한 보전금액
(※「지방세법」 제69조제2항 및 동법 시행령 제75조제1항제2호 "라"목에 따라 산정하여 지방교육재정교부금 보전에 충당하는 안분액, 관리 시·도에서 시·도교육청에 직접 송금)
교육급여 보조금
「국민기초생활보장법」 제43조와 제43조의2에 따라 광역 및 기초자치단체가 지원하는 보조금
무상교육경비 전입금
「초·중등교육법」 제10조의2에 따른 고등학교 등의 무상교육에 필요한 비용
(2020.1.1.~2024.12.31.)
비법정전입금
광역자치단체전입금 및 기초자치단체전입금, 국고지원전입금, 기타지방교육세전입금
기타이전수입
기부금, 기타지원금, 자치단체 간 전입금
자체수입
학생납입금, 사용료·수수료, 자산수입, 이자수입 등
지 방 채
지방채 증권, 금융기관 차입금, 공공자금관리기금 차입금
기 타
순세계잉여금, 보조금사용잔액, 이월금, 예치금회수, 융자금 원금회수 등
내부거래
기금전입금, 교육비특별회계전입금, 기금과의 거래 등

1) 중앙정부이전수입

가) 지방교육재정교부금 교부금법에 따라 내국세의 20.79%와 교육세 일부(유아교육지원 특별회계 전출분 제외)로 구성

- 보통교부금 : 내국세의 20.79%×97% + 교육세 일부
- 특별교부금 : 내국세의 20.79%×3%

※ 특별교부금은 국가시책(60%), 지역현안(30%), 재해대책(10%)으로 구성

- 증액교부금 : 고교무상교육에 필요한 비용의 47.5%

※ 고교무상교육은 '24년까지만 국고 지원, 이후 비용분담은 추후 논의

나) 특별회계전입금 : 「유아교육지원특별회계법」에 따라 한시 편성(~'22)되며, 교육세(유치원 지원분)와 국고(어린이집 지원분)로 편성

다) 국고보조금 : 교육급여, 돌봄교실 시설비, 영재교육지원, 교육과정 개정 지원 등 초·중등교육 예산 일부를 국고 예산으로 편성하여 지원

2) 지방자치단체 이전수입

가) 법정이전수입 : 「지방교육재정교부금법」 제11조② 등에 따라, 법이 정한 비율에 따라 일반지자체에서 이전*

① 「지방세법」제151조에 따른 지방교육세 전액,
② 담배소비세의 45%(도지역은 제외)
③ 시·도세 총액의 일정률(서울은 10%, 경기·광역시는 5%, 그 외는 3.6%)

※ 과거 중등교원에 대한 일반지자체의 부담금('64~)과 시·도세 전입금('96~)을 현재의 법정이전수입(법정전입금)으로 통합('05)

나) 비법정이전수입 : 「지방교육재정교부금법」 제11조제9항 등에 따라, 일반 지방자치단체가 필요하다고 인정하는 경우 재원 투자

※ 「지방교육재정교부금법」 제11조⑨ 시·도는 관할구역의 교육·학예 진흥을 위하여 제2항 각 호 외에 별도의 경비를 교육비특별회계로 전출할 수 있다.

3) 기타

가) 기타이전수입 : 기부금을 포함한 민간 이전수입, 자치단체간 전입금 등

나) 자체수입 : 입학금·수업료*, 이자수입, 사용료·수수료, 자산매각 수입 등

* 과거에는 입학금·수업료가 가장 큰 비중이었으나, 학생수 감소, 유아교육지원 및 고교무상교육 실시 등으로 사라질 전망

다) 지방채 : 지방채는 교부금 부담 지방채*(향후 교부금에서 원리금 상환지원)와 자체발행지방채로 구성

* '21년 이후에는 과거 누리과정 사태에서 총액으로 산정하여 발행하는 방식의 교부금 부담 지방채는 미발행(학교신설 등 사업기반 발행으로 한정 예정)

라) 기타 : 순세계잉여금, 보조금사용잔액, 이월금, 학자금회수 등

마) 내부거래 : 교육청 관리 기금으로부터의 전입금, 교육비특별회계로부터의 기금회계전입금, 교육비특별회계와 기금, 기금 상호간 예수금 및 예탁금원금 원리금회수 수입

❖ 지방교육재정은 자체수입 비중이 매우 낮고, 중앙정부와 일반 자치단체의 의존 비중이 절대적이며, 징세권이 없어 스스로 세수를 만들어 내는 것이 불가능한 구조임
☞ 경기변동에 따라 회계연도 간 재원 불균형(변동)이 매우 큰 구조

라. 지방교육재정의 흐름

	n-1년	n년	n+(1~2년)
교육부	• (~8월) 교부금 등 정부예산안 편성 • (10월) 정부예산안 기준 예정교부	• (2월) 최종예산안 기준 확정교부 • (수시) 정부예산 세입경정 시 교부금 조정	• (~4월) 전년도 정산 및 결산 실시
교육청	• (~12월) 예정 교부안, 전입금 예정액 등을 근거로 본예산 편성	• (4~5월) 확정교부를 근거로 추경예산 편성 • (수시) 자체 지출조정, 정부추경 반영 등을 위해 수시 추경 실시	• (~6월) 전년도 정산 및 결산 실시

여기서 잠깐!

교부금·보조금·부담금·전입금 비교

구분	교부금	보조금
법적근거	• 「지방재정법」 제21조제2항	• 「지방재정법」 제23조제1항
용어정의	• 국가가 스스로 하여야 할 사무를 자치단체나 그 기관에 위임하여 수행하는 경우에 국가가 그 경비의 전부를 교부하는 재원	• 국가 정책상 필요하다고 인정하거나 자치단체의 재정사정상 특히 필요하다고 인정될 때, 예산의 범위에서 지방자치단체에 주는 재원
사무구분	• 기관위임사무	• 자치단체 고유사무

구분	부담금	전입금
법적근거	• 「지방재정법」 제21조제1항	-
용어정의	• 자치단체가 법령에 의하여 처리하여야 할 사무로서 국가와 자치단체 상호간 이해관계가 있는 경우에 국가가 그 경비의 전부 또는 일부 부담하는 재원	• 서로 달리하는 회계 간에 이전되는 재원
사무구분	• 단체위임사무	

2 지방교육재정교부금

가. 개요

1) 개념

- 시·도교육청이 교육기관 및 교육행정기관을 설치·경영함에 있어서 교육의 균형 있는 발전을 도모하기 위해 국가가 그에 필요한 재원의 전부 또는 일부를 교부하는 교부금으로 보통교부금, 특별교부금, 증액교부금으로 구분

2) 재원 및 종류

가) 재원 : 내국세분 교부금 +교육세분 교부금

- 내국세*분 교부금 : 당해 연도의 내국세(목적세, 종합부동산세, 담배에 부과하는 개별소비세 총액의 100분의 45 및 다른 법률에 의하여 특별회계의 재원으로 사용되는 세목의 해당 금액을 제외) 총액의 1만분의 2,079

  * 소득세(신고분, 원천분), 법인세, 상속세(상속세, 증여세), 부가가치세, 개별소비세, 증권거래세, 인지세, 기타 내국세(과년도 수입)

- 교육세분 교부금 : 당해 연도의 「교육세법」에 의한 교육세 세입액 중 「유아교육지원특별회계법」 제5조

제1항에서 정하는 금액을 제외한 금액

교육세분 교부금 과세표준	세율(%)
금융·보험업자의 수익금액	0.5
개별소비세액(휘발유, 경유, 프로판 및 천연가스 제외)	30
등유·중유·수송용부탄	15
교통·에너지·환경세액(휘발유 및 경유)	15
주세액(주정, 탁주 및 약주 제외)	10
주세율 70%이상인 주류(맥주·증류주류·일부 기타주류 등)	30

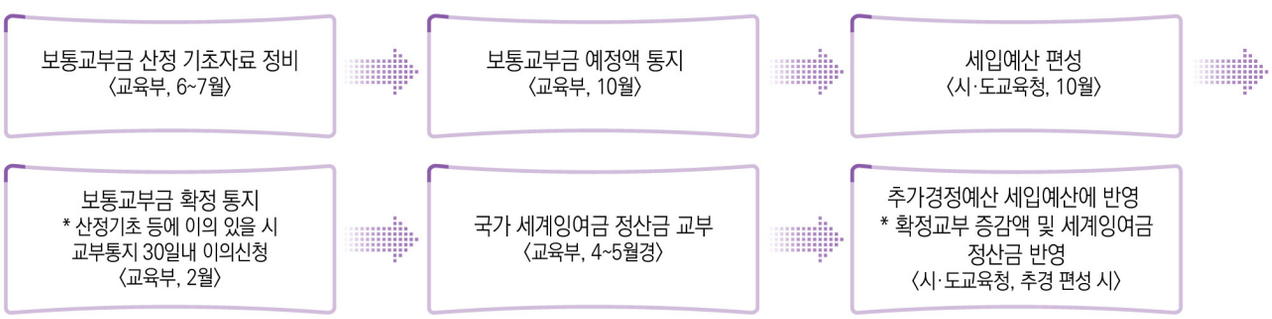
나) 종류

- 보통교부금 : 내국세분 교부금의 97% + 교육세분 교부금 일부(유아교육지원특별회계 전출금 제외)
- 특별교부금 : 내국세분 교부금의 3%
- 증액교부금 : 지방교육재정 상 부득이한 수요가 있는 경우에는 국가예산으로 정하는 바에 따라 「지방교육재정교부금법」 제3조제1항 및 제2항에 따른 교부금 외에 따로 증액교부

※ 고등학교 무상교육 등에 필요한 재원

나. 보통교부금

1) 업무흐름도



2) 재원내역

- 시·도교육청이 교육기관 및 교육행정기관을 설치·경영함에 필요한 재원으로 당해 연도 「교육세법」에 의한 교육세 세입액 일부와 당해 연도 내국세 총액의 100분의 20.79의 97%를 재원으로 함(재원내역 : 내국세분 교부금 97% + 교육세분 교부금 일부)
- 당해 연도의 내국세* 총액의 20.79%**(목적세, 종합부동산세 및 다른 법률에 의하여 특별회계의 재원으로 사용되는 세목의 해당 금액 제외)

  * 내국세 : 소득·법인·상속·증여·부가가치·개별소비·증권거래·인지세 및 내국세 과년도 수입

  ** '07년(19.4%) → '08년(20.0%) → '10년(20.27%)→'19년(20.46%) → '20년(20.79%)
- 당해 연도의 「교육세법」에 의한 교육세 세입액 중 「유아교육지원특별회계법」 제5조제1항에서 정하는 금액을 제외한 금액

3) 근거

- 「지방교육재정교부금법」 및 동법 시행령, 동법 시행규칙 : 지방교육재정교부금의 종류, 재원, 교부방법 및 산정 방식 등을 규정

- 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제83조(보통교부금 등에 관한 특례)
- 「세종특별자치시 설치 등에 관한 특별법」 제14조제3항(재정 특례)

4) 내용

가) 교부 기본방향

- 기준재정수요 측정항목에 다양한 수요(13개 측정항목, 33개 소항목)를 반영하고, 시·도별, 권역별 특성을 반영하여 균형적으로 배분

나) 교부 방법

- 기준재정수입액이 기준재정수요액을 미달하는 경우 그 미달액을 총액으로 교부
- 기준재정수요액(13개 항목)
  - 일반 수요(9개 항목) : 교직원인건비, 학교운영비, 교육행정비, 교육복지지원비, 교육기관 등 시설비, 유아교육비, 방과후학교 사업비, 고교무상교육지원, 재정결함보전
  - 자체노력 수요(4개 항목) : 학교 통폐합 및 신설대체 이전 지원, 학교신설 민관협력 확대, 외부로부터의 교육투자 유치, 재정집행효율화 지원
- 기준재정수입액(5개 항목)

  ① 지방세를 재원으로 하는 전입금 : 지방교육세, 시·도세, 담배소비세, 균특회계 시·도전환 사업 보전분*, 국가사업의 시도이양 전환사업 보전분**('26년까지 전입)

  * 「지방세법 시행령」[별표3]에 따라 시·도교육청 안분액 정액 설정(약 0.14조 규모)

  * 「지방세법 시행령」[별표5]에 따라 시·도교육청 안분액 정액 설정(약 0.03조 규모)

  ② 학교용지부담금 : 시·도 일반회계와 학교용지부담금특별회계에서 부담하는 금액의 100%

  ③ 교교무상교육증액교부금 : 고등학교 무상교육 재원 중 국가부담분인 증액교부금 수입

  ※ 「지방교육재정교부금법」제14조 제1항에 따라 고교 무상교육에 필요한 비용 중 1,000분의 475에 해당하는 금액

  ④ 고교무상교육전입금 : 고등학교 무상교육 재원 중 지자체 부담분 수입

  ※ 「지방교육재정교부금법」제14조 제2항에 따라 고교 무상교육에 필요한 비용 중 1,000분의 50에 해당하는 금액

  ⑤ 지방교육재정교부금 보전금 : 「지방세법 시행령」제75조 제1항 제2호 라목에 따른 지방교육재정교부금 감소 보전 충당금
- 제주특별자치도 및 세종특별자치시 특례 규정
  - 제주교육청 : 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」제83조 제1항에 따라 보통교부금 총액의 1만분의 157을 산정
  - 세종교육청 : 「지방교육재정교부금법 시행령」제4조 제5항 및 「세종특별자치시 설치 등에 관한 특별법」 제14조 제3항에 따라 세종시 보통교부금 총액의 100분의 25 이내에서 보정 가능

다) 산정 방법

- 기준재정 수요
  - 각 측정항목별 측정단위의 수치를 그 단위비용에 곱하여 얻은 금액을 합산한 금액
  - 일반 수요

① 교직원인건비 : 교원, 교육전문직원, 교육공무원인 아닌 공무원 및 사무직원, 공무원·사무직원 외의 직원 인건비 및 명퇴수당(교원, 교육전문직원, 교육공무원이 아닌 공무원 및 사무직원)

② 학교운영비 : 학교당·학급당·학생당 경비, 교과교실사업비, 추가운영비*로 구성

* ①기숙형고등학교 기숙사 운영비, ②통폐합학교 기숙사 운영비, ③자율형 사립고, 사립 외국어고·국제고의 일반고 전환에 따른 전환기 교육과정 지원, ④특성화고 전환 등 고등학교 지원, ⑤학점제 운영 직업계 고등학교 지원, ⑥학점제 운영 일반계 고등학교 지원, ⑦산업수요 맞춤형 고등학교 지원

③ 교육행정비 : 기관운영비, 지방선거경비

④ 교육복지지원비 : 지역 간 균형교육비, 계층 간 균형교육비(배려계층 지원, 정보화지원, 사회적 배려 대상학생 지원)

⑤ 교육기관 등 시설비 : 교육환경개선비, 공립학교 신설·이전·증설비, 공립유치원 신·증설비, 학교통폐합에 따른 신설·이전·개축·증설·대수선비, 사립학교 이전 건축비 부족분 지원, 기숙사 시설비, 청사 신설·이전비

⑥ 유아교육비 : 유아교육비·보육료 지원('22년까지 미산정), 사립유치원 교원 인건비 보조, 공·사립유치원 교육역량 지원비

⑦ 방과후학교 사업비 : 방과후학교 사업 지원, 자유수강권 지원, 초등돌봄지원

⑧ 고교무상교육 지원비 : 고교 입학금·수업료, 학교운영지원비, 교과용 도서 구입비 지원

⑨ 재정결함보전 : 지방채 상환(원금 및 이자), 민자사업지급금(BTL학교 임대료) 지원

- 자체노력 수요

① 학교 통폐합 및 신설대체 이전 지원 : 학교 통폐합 및 학교신설대체 이전 인센티브, 통합 운영학교 반영

② 학교신설 민관 협력 확대 : 교육청이 민간으로부터 학교 신·증설 및 개축에 소요되는 재원을 유치한 경우 노력도를 인정하여 인센티브 산정

구분	신설용지 및 시설비	증축 시설비	개축비
인센티브 교부율	유치액의 25%	유치액의 30%	유치액의 30%

※ 학교용지부담금 부과금액을 제외한 순수 민간재원 초과 유치액을 대상으로 산정함

③ 외부로부터의 교육투자 유치 : 일반 지자체로부터 교육청으로 전입되는 비법정이전수입을 유치하기 위한 노력도 반영

④ 재정집행 효율화 지원 : 상반기 예산집행 비율 및 순세계잉여금의 예산편성 비율 인센티브 지원

- 기준재정 수입

① 지방자치단체 법정전입금

· 지방세를 재원으로 하는 전입금 : 지방교육세 전입금(7개 세목)*, 특별 및 광역시 담배소비세액의 45%, 시·도세 전입금(서울 10%, 광역 및 경기 5%, 기타 시·도 3.6%)

* ①취득세액의 20%, ②등록면허세액의 20%, ③레저세액의 40%, ④담배소비세액의 43.99%, ⑤주민세 균등분 세액의 10%(인구 50만이상시 25%), ⑥재산세액의 20%, ⑦자동차세액의 30%

· 균특회계 시·도전환 사업보전분 : 국가에서 지방으로 전환되는 사업 비용보전을 위해 교부금 산정 제외기간 동안 감소하는 교부금 보전분

※「지방세법 시행령」[별표3]에 따라 시·도교육청 안분액 정액 반영(~'26년까지 산정)

- 국가의 지방이양 사업 보전분 : 2단계 재정분권 추진 결과, 국가사업의 지방이양 사업 전환에 따른 교부금 보전분

  ※「지방세법 시행령」[별표5]에 따라 시·도교육청 안분액 정액 반영(~'26년까지 산정)

② 지방교육재정교부금 감소 보전분 : 취득세 감면에 따른 지방세수 보전을 위해 지방소비세 확대분(부가가치세 6%) 중 지방교육재정교부금 감소분에 대한 보전금액

③ 학교용지부담금 :「학교용지 확보 등에 관한 특례법」제4조 제4항에 따라 개발사업 지역의 학교용지 매입비의 1/2은 시·도 일반회계 및 학교용지부담금 특별회계에서 부담함에 따른 수입

④ 교교무상교육 증액교부금 : 고등학교 무상교육 재원 중 국가 부담분(47.5%) 증액교부금 수입

⑤ 고교무상교육 전입금 : 고등학교 무상교육 재원 중 지자체 부담분(5%) 수입

라) 감액 및 정산

- 근거 :「지방교육재정교부금법」 제8조 및 같은 법 시행령 제6조
- 보통교부금 감액(근거:*:) : 교부금이 산정자료의 착오 또는 거짓으로 인하여 부당하게 교부되었을 때, 시·도교육청이 법령 규정을 위반하여 현저하게 과다한 경비를 지출하였거나 확보하여야 할 수입의 징수를 태만히 한 때 다음 교부할 금액에서 감액 처리

  ※ 학교신설비, 감사결과에 따른 감액 등
- 보통교부금 정산제도 : 교부금법 시행령 및 시행규칙에 기준재정수요 교부액을 정산하는 규정을 통해 다음 교부할 금액에서 감액 처리

  ※ 보통교부금을 정산하는 수요 : 지방선거경비, 교육환경개선비, 사립학교이전건축비 부족분 지원, 유아교육비·보육료 지원, 명예퇴직수당, 고교무상교육지원

마) 교부시기

- 「지방교육재정교부금법 시행규칙」제4조 제1항에 따라 매년 2월 말까지 보통교부금의 총액을 통지하며, 총액이 변경된 때에는 그때마다 통지
- 또한, 같은 조 제2항에 따라 매 회계연도 개시 전에 보통교부금의 예정액을 미리 통지하여 시·도 세입예산 편성 시에 반영하도록 함

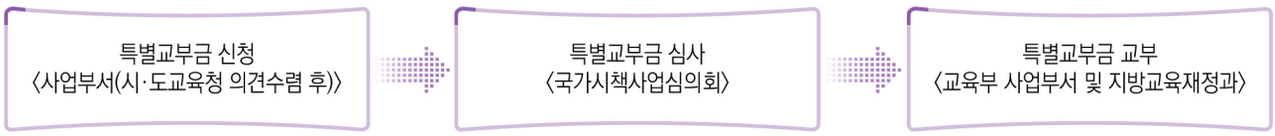
바) 이의신청

- 근거 :「지방교육재정교부금법」 제13조 및 같은 법 시행령 제9조
- 보통교부금 결정 통지 이후 교부금액 산정기초 등에 이의가 있을 경우, 교부금 통지일로부터 30일 이내 이의신청
- 교육부장관은 이의신청 받은 날로부터 30일 이내 그 내용을 심사하여 해당 교육감에게 통보해야 함
- 타당성이 인정될 경우, 다음 교부금 산정 시 기준재정수요액 또는 기준재정수입액을 증액하거나 감액 처리

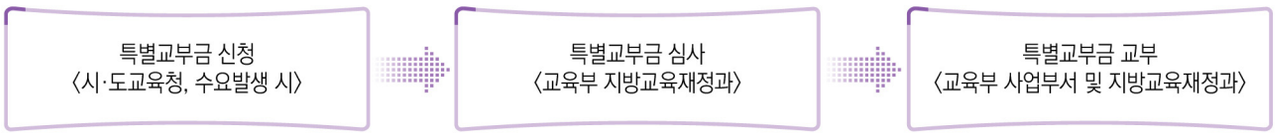
다. 특별교부금

1) 업무흐름도(신청 및 교부)

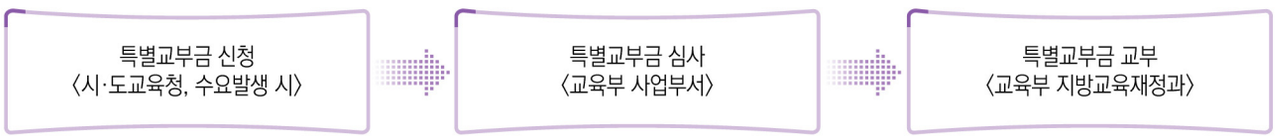
가) 국가시책사업수요



나) 지역교육현안수요



다) 재해대책수요



2) 교부 목적 및 재원

- 목적 : 회계연도 중에 발생한 특별한 교육관련 국가시책사업수요, 지역교육현안수요, 재해대책 수요 등을 지원하기 위해 재원의 전부 또는 일부를 국가가 교부하여 교육의 균형 있는 발전 도모하기 위함
- 재원 : 내국세분 교부금(내국세 총액의 20.79%)의 3%를 특별교부금으로 하며, 이 중 국가시책사업수요에 60%, 지역교육현안수요에 30%, 재해대책사업수요에 10%를 재원으로 사용

3) 근거

- 「지방교육재정교부금법」 제5조의2(특별교부금의 교부)
- 특별교부금 교부·운용 기준(교육부)

4) 운용 내용

- 특별교부금 교부기준·교부대상 및 교부방법

구분	교부기준·교부대상 및 교부방법
국가시책사업 수요	• 교부기준 – 지방재정법 제58조에 따라 전국에 걸쳐 시행하는 유아, 초·중등 및 특수 교육 관련 국가시책에 따라 정책분야 및 세부사업의 사업계획과 재정여건 등을 고려하여 소요예산의 전액 또는 일부 지원 • 교부대상 – 국가시책에 따른 아래의 정책사업(정책사업별 세부사업 포함)으로 함 ① 공교육 혁신 사업 ② 교육복지 지원 사업 ③ 안전한 학교 지원 사업 ④ 진로·직업교육 지원 사업 ⑤ 교육행정 지원 사업 ⑥ 그 밖에 교육부장관이 필요하다고 인정하는 정책사업 • 교부방법

구분	교부기준·교부대상 및 교부방법
	1) 교육부 사업별 주관부서의 신청 사업에 대하여 국가시책사업심의회의 심의를 거쳐 교육부장관이 결정·교부 2) 시·도교육청이 공동으로 시행하는 것이 효율적이라고 판단되는 사업은 심의회 심의를 거쳐 교육부장관이 지정한 기관을 통하여 공동으로 수행할 것을 조건으로 부할 수 있음
우수지자체 지원수요	• 교부기준(국가시책사업수요 재원) - 지방교육행정 및 지방교육재정의 운용실적이 우수한 지방자치단체에 대한 재정지원이 필요할 때 교부 • 교부대상 -「초·중등교육법」제9조 제2항에 따른 교육청 평가에서 우수한 성과를 거두거나,「지방재정법」제55조 제1항에 따른 지방교육재정 관련 재정보고서의 내용 분석에서 우수한 성과를 거둔 경우 • 교부방법 - 교육부장관은 국가시책사업심의회의 심의를 거쳐 재정지원의 필요성 및 타당성 등을 검토하고, 평가가 완료된 후 해당 연도 말까지 교부
지역교육현안 수요	• 교부기준 1) 보통교부금 기준재정수요액의 산정방법으로 포착할 수 없는 특별한 지역교육현안 수요가 있어 시·도교육청이 교부대상에 해당하는 사업을 신청하는 경우, 신청사업의 타당성, 적정성 및 재정여건 등을 고려하여 소요예산의 전액 또는 일부를 지원 2) 특별한 사정이 없는 한 최근 3년 이내(지원연도 불포함)에 교부한 학교*는 원칙적으로 교부대상에서 제외 * 동일 지역(시·도)에 소재한 동일 법인 소속의 학교 지원 포함 - 또한, 최초 교부일 기준 2년이상 경과하여도 사업 완료를 못한 학교는 1년을 더 추가하여 교부대상에서 제외 Q A Q '19. 1월 A학교 체육관 교부, '21. 6월 준공 A 준공일이 최초 교부일 기준 2년이상 경과함에 따라 1년을 추가하여 '23년부터 교부 가능(단, 공공건축 심의위원회 심의 대상으로 공모사업으로 추진한 경우에는 증빙서류 첨부 시 1년 추가 규정을 제외하여 '22년부터 교부 할 수 있음) - 단, 3년 이내에 교부된 사업이 교육부 시책*으로 일괄 지원된 경우 교부 가능 * 전국적인 수요조사 후 일괄 지원한 사업, 간이 실내체육시설(30백만원) 사업, Wee클래스 설치 지원 사업 등 3) 총사업비가 소액(1억원 미만)인 교육환경 개선, 비품구비, 업무추진비, 여비 등 통상적인 투자 수요는 원칙적으로 교부대상에서 제외 4) 적정규모학교 육성을 감안하여, 소규모 학교에 기숙사, 강당(체육관) 등 대규모 재원이 소요되는 신·증축 사업은 원칙적으로 교부대상에서 제외 - 단, 리모델링, 수선, 적정규모학교 육성 계획이 없는 학교의 옥외 소규모 실내체육관 신·증축 등은 가능 5) 강당 및 체육관(다목적교실 포함) 신·증축 사업에 대해서는 지방자치단체, 학교법인, 기업체 등의 외부재원 확보 또는 확보계획을 통해 대응투자를 하는 조건으로 지원 가능 - 지방자치단체가 단독으로 대응투자를 하는 경우 재정자립도*에 따라 아래의 대응투자 비율 적용

지방자치단체 재정자립도 기준	대응투자 비율
• 재정자립도 40% 이상	30% 이상
• 재정자립도 20% 이상~40% 미만	20% 이상
• 재정자립도 20% 미만	10% 이상
• 보조사업 제한을 받는 시·군·구	대응투자 비율

* 행정안전부에서 발표하는 전년도 지방자치단체 재정자립도 기준 적용

- 지방자치단체 이외의 기관이 대응투자를 하는 경우 20% 이상의 대응투자 비율 적용
- 지방자치단체와 그 외의 기관이 공동으로 대응투자를 하는 경우 30% 이상의 대응투자 비율 적용
- 타 부처 국고 지원이 포함된 사업이 신청된 경우, 그 국고액만큼 제외하고 교부하되 최고 지원 가능액의 50% 이하로 교부

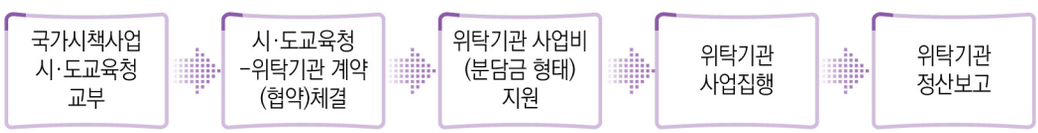
구분	교부기준·교부대상 및 교부방법
	Q A Q B학교 체육관 신축사업비로 총 35억원(지자체 대응 20%인 7억원, 타 부처 국고 6억원) 신청 시 A 기준단가로 산출 시 총사업비가 20억원이라면 교부금액은 10억원 이하로 교부 • 교부대상 ① 학교 교육시설 신·증축 사업 - 강당·체육관(다목적교실 포함), 도서관, 특별교실, 급식실 및 기숙사 등의 신·증축 사업 ② 학교 교육시설 개선 사업 - 바닥 및 천정 교체, 창호 및 출입문 교체, 냉·난방 및 조명시설 개선, 외벽보수, 급식실 개선, 화장실 개선, 옥상 방수, 옹벽 보수 및 운동장 정비 등의 사업 ③ 교육행정기관 및 교육지원기관 시설 관련 사업 - 연수원, 수련원, 정보원 및 과학교육원 등의 시설 신·증축 및 보수 사업 ※ 교육청(교육지원청) 청사 신설·이전 제외 ④ 시·도교육감이 지역별·학교별 특색을 반영하여 제안한 지역 특색 교육프로그램 사업 ⑤ 그 밖에 교육부장관이 시·도교육청 지역교육현안사업으로 필요하다고 인정하는 사업 • 교부방법 1) 시·도교육감의 신청 사업에 대하여 사업의 시급성, 타당성, 규모의 적정성, 지역 간 형평성 및 재정여건과 사업의 기대효과 등을 종합 검토하여 교육부장관이 결정·교부 2) 「지방교육행정기관 재정투자사업 심사규칙」에 따라 투자심사를 거쳐 '적정' 또는 '조건부 추진'으로 결정된 사업과 지방자치단체 등 외부재원 대응투자가 확보(계획)된 사업의 경우에는 연도를 달리하여 2회 이상 교부 가능 3) 교육프로그램 사업은 사업목적, 필요성, 사업내용, 추진방식, 기대효과 등 지역교육프로그램 사업계획서 첨부 4) 재정여건을 고려하여 사업수행에 필요한 적정 범위 내에서 신청액을 조정, 총액 교부하고, 용도를 제한하거나 조건을 부여하여 교부할 수 있음
재해대책사업 수요	• 교부기준 - 태풍·홍수·폭설·지진·가뭄 또는 감염병 등 각종 재해(이하 "각종재해")의 예방 및 복구 등을 위하여 긴급한 재원이 소요되는 경우 시·도교육감이 요구한 소요경비의 전액 또는 일부를 지원 • 교부대상 ① 각종 재해로 인한 학교시설 등의 보수 및 피해 복구사업 ② 각종 재해로 인한 학교시설 등의 피해 예방사업 ③ 각종 재해로 인한 위험으로부터 학생·교직원 등의 안전을 확보하기 위한 수송, 임시수용 사업 ④ 각종 재해로 인한 교육 일정 연기에 따른 불가피한 추가 교육 등의 사업 ⑤ 「재난 및 안전관리 기본법」 제14조 제1항에 따른 중앙재난안전대책본부가 학교시설 등에 대한 각종 재해와 관련하여 시행이 필요하다고 결정한 사업 ⑥ 그 밖에 교육부장관이 학교시설 등에 대한 각종 재해와 관련하여 지원이 필요하다고 인정하는 사업 • 교부방법 - 시·도교육감이 신청한 재정지원 사업에 대해 사업의 적정성 및 시급성 등을 고려하여 교육부장관이 결정·교부 - 재원사정을 고려하여 사업수행에 필요한 적정 범위 내에서 신청액을 조정, 총액 교부하고, 용도를 제한하거나 조건을 부여하여 교부할 수 있음

• 교부시기(「지방교육재정교부금법 시행규칙」제5조 제2항)

수요 구분	교부시기
국가시책사업 수요	• 매년 1월 31일까지(단, 필요시 시기 조정 가능)
우수지자체지원 수요	• 해당 연도 말까지
지역교육현안 수요	• 당해 지역 교육현안 수요가 발생한 때
재해대책사업 수요	• 당해 재해대책 수요가 발생한 때

5) 집행 및 사후 관리

- 집행 관리(공통사항)
  - 교부조건 또는 용도가 정해진 사업의 경우, 이를 준수하여 집행하고, 낭비가 없도록 집행 관리
  - K-에듀파인 시스템에서 특별교부금 집행현황이 파악될 수 있도록 관리
  - 대응투자가 필수요건으로 교부된 사업은 집행잔액 발생 시 대응투자비율 만큼 집행잔액으로 관리
  - 매년 특별교부금 예산·집행 등 관리현황을 서면 또는 현장점검으로 실시하여 사후 관리
  - 특별교부금 교부 목적, 자체재원 확보계획 등에 따라 세부추진계획을 수립하여 집행
  - 사업 주관부서와 예산 주관부서가 상호 협의하여 집행·관리
    - 사업 주관부서: 구체적인 사업계획 수립 및 회계연도 내 예산 집행이 가능하도록 추진
    - 예산 주관부서: 사업추진 및 예산집행 상황을 교육부「특별교부금 교부·운용기준」에 따라 파악·관리
  - 특별교부금을 재원으로 하는 계약에 관한 사항은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따름
  - 특별교부금을 위법·부당하게 집행한 경우에는 관계공무원의 책임을 묻고, 시정 또는 재원의 감액(반환) 조치
- 수요별 집행 관리

수요 구분	수요별 집행 관리
국가시책사업 수요	• 교육청이 위탁기관에 저작물 등을 제작·개발하기 위해 계약·협약 체결 시, 저작권 등 사후적인 권리·처리에 관한 내용을 사업계획서, 협약서, 계약서 등에 명시* * 저작재산권의 공동소유(2차적 저작물 작성권 포함), 교육청 및 교육청이 공동 관리·감독하는 교육지원시스템에서 이용 가능 - 위탁사업은 업무협약·계약 체결 후 위탁기관에 분담금 형태로 지원하고, 정산보고를 받아 사후 관리 〈위탁사업 진행 절차〉  - 위탁기관의 세부 집행기준 → 간접비는 인건비와 직접비를 합산한 금액의 10%이하로 하며, 별도 계좌로 관리•지출 → 정부예산편성 및 집행지침을 우선 적용하며, 동 지침 이외사항은 교육청 교육비특별회계 및 학교회계 예산편성지침 등을 적용 → 인건비와 직접비의 집행잔액 발생으로 반환 시에는 간접비 또한 당초 비율 대비 정산하여 반환 • 단위학교 지원 국가시책 특별교부금은 학교운영비와 통합관리 되지 않도록 별도 구분하여 관리 • 교육청 자체 사업과 중복 및 특정학교 편중 지원 등이 되지 않도록 자체 점검 조정 • 교부 다음연도 2월말까지 교육부 사업담당부서로 집행결과 제출 • 집행잔액 사용승인: 연도내 사업집행 잔액은 원칙적으로 반납 - 다만, 불가피한 사유가 있을 경우, 주관(사업)부서와 사전 협의하여 당초 교부 목적에 부합하도록 집행 잔액 사업 계획 수립(시·도교육청 신청 → 주관(사업)부서 승인) 후 집행
지역교육현안 수요	• 대응투자 조건으로 지원받은 사업이 사업계획 변경으로 총사업비의 변경(증감)이 있는 경우, 교부 당시 총사업비 대비 대응투자 비율만큼 대응투자 이행 • 사립학교 등에 교부하는 경우, 교육감은 사업계획부터 종료시까지 확인·지도하고, 사업추진 단계에 따라 자금을 배정하여 효율적이고 책무성 있는 예산집행 유도 • 교부조건이나 용도를 위반하여 사용하거나, 2년 이상 사용하지 않는 경우, 다음에 교부하는 특별교부금에서 감액 교부 • 교부액이 신청액에 미달되는 사업의 부족분은 자체재원으로 확보하여 충당 • 교육청은 특별교부금 총괄부서는 시설 및 계약 담당부서와 협의하여 사업이 적기 추진되고 효율적으로 관리되도록

수요 구분	수요별 집행 관리
	사업관리 체계 마련 • 교육청은 사업 추진상황(결과)을 확인·점검하고, 점검결과를 매년 2월 말까지 교육부 보고 – 사업별 분담 재원별 이행상황, 예산편성 현황, 설계완료 여부, 공정별 추진상황, 정산보고 여부 등 – 신청서 대비 사업목적, 내역(물량) 변경 여부, 사업기간 연장 필요 여부 등 교육부 승인사항 해당여부 등 • 용도(사업) 변경 승인 – 교부사업 이외 다른 사업에 투자하고자 하는 경우, 교육부「특별교부금 교부·운용기준」에 따라 용도 변경 승인을 받은 후 사용 – 사업 확정 이후 설계 또는 공사 과정에서 규모와 물량 등에 변경이 발생한 경우 ※ 단, 학교(기관) 단위 전체 사업 규모와 물량 등 변경이 10%이하 이거나, 신청 물량을 초과하여 자체 집행한 경우에는 자체 계획 수립(교육부 승인절차 생략)이후 집행하고, 교육부 정기 집행결과 보고 시 내용 보고 통해 다음 지역교육현안수요 교부 시 감교부 추진 • 사업기간 연장 승인 – 특별한 사유로 2년 이내* 완료하지 못할 것으로 예상되는 경우, 교육부「특별교부금 교부·운용기준」에 따라 사업기간 연장계획 승인 이후 사용 * 동일한 사업으로 연도를 달리하여 교부한 분할사업의 경우에는 최초 교부일을 적용하고, 사업기간 연장은 특별한 사유 발생 시에만 신청 • 집행잔액 사용 승인 – 1억원 이상 집행잔액 발생: 사업종료일(준공일)로부터 6개월 이내에 집행 잔액 사용계획을 신청하여 승인 받은 후 사용 – 1억원 미만 집행잔액 발생: 당초 교부 목적에 부합하도록 시·도교육감이 자체계획 수립하여 집행 ※ 집행잔액을 재원으로 실시한 사업은 3년 이내 지원 제외 대상사업으로 분류하지 않지만, 집행잔액이 발생한 동일 기관(학교)에는 재사용 할 수 없음
재해대책사업 수요	• 교부 목적에 따라 집행해야 하며, 당초 신청내역 및 지원계획과 달리 규모(내역)에 변동이 발생한 경우, 사업종료 경우 교육부 재해(재난) 부서와 협의 후 집행 • 사업기간 종료 후 3개월 이내 교육부 재해(재난) 부서로 집행결과 및 정산 보고 • 집행잔액: 사업종료 시 원칙적으로 반납 – 단, 재해복구 사업은 교육청이 같은 목적 달성을 위해 미진한 부분이 있어 집행 잔액 사용을 원할 경우 교육부 재해(재난) 부서 승인 후 사용 가능 – 재해 예방 사업은 불가피한 사유가 있을 경우, 교육청에서 당초 교부 목적에 부합하도록 집행 잔액 사용 계획을 교육부 재해(재난) 부서에 신청하여 승인 이후 사용 가능 • 사업기간 연장 승인 – 신·증축사업에 한하여 특별한 사유에 따라 2년 이내에 완료하지 못할 것으로 예상되는 경우에는 사업기간 연장계획을 승인 받은 후 사용

3 지방자치단체 법정전입금

가. 업무흐름도

법정전입금 예정액 통보 요청 〈시·도교육청, 8~9월〉 → 법정전입금 예정액 통보 〈시·도, 9월〉 * 시·도 세입예산 근거 산정 → 세입 예산 편성 〈시·도교육청, 10월〉 →

법정전입금 세출예산 지방교육행정협의회를 통한 협의 〈시·도교육청, 10월〉 ※「지방교육재정교부금법 시행령」제8조 → 전년도 법정전입금 정산금 산정 및 정산시기 협의 〈시·도교육청, 3~4월〉 → 추가경정예산 세입예산에 전년도 정산금반영〈시·도교육청, 추경편성 시〉 ※ 시·도 추경시기에 따라 다음년도 본예산 반영 가능

나. 개요

1) 개념

- 지방자치단체가 관리하는 일반회계의 일정 비율(혹은 일정액)을 교육비특별회계로 전출하여 지방교육의 균형적 발전을 도모하고 지방자치단체의 교육에 대한 책무성을 고양시키기 위한 제도
- 중앙정부가 교육비의 대부분을 부담하는 체제하에서, 지방자치단체가 지방교육에 대한 일정 부분을 부담하게 함으로써 책무성을 높이는 데 의의가 있음

2) 종류

- 법정전입금: 법령에서 부담규모를 구체적으로 정함
- 비법정전입금: 법령 등에서 부담규모를 구체적으로 정하지 않음

〈지방자치단체의 지방교육재정 부담구조 및 법적 근거〉

자치단체 수준	부담 회계	부담 구분	부담 내용	법적 근거
광역 자치 단체	일반 회계	법정	지방교육세전입금	• 「지방교육재정교부금법」 제11조제2항
			담배소비세전입금	
			시도세전입금	
			학교용지일반회계부담금	• 「학교용지 확보 등에 관한 특례법」 제4조제4항
			지방교육재정교부금 보전금	• 「지방세법」 제71조 및 같은 법 시행령 제75조 제1항 제2호“라”목
			교육급여보조금	• 「국민기초생활보장법」 제43조, 제43조의2
			무상교육경비전입금	• 「지방교육재정교부금법」제14조제2항
		비법정	공공도서관운영비	• 「도서관법」제29조제3항
			기타지원	• 「지방교육재정교부금법」제11조제9항
			교육경비 보조	• 「지방교육재정교부금법」 제11조제8항 • 「지방자치단체의 교육경비 보조에 관한 규정」
기초 자치 단체	일반 회계	법정	교육급여보조금	• 「국민기초생활보장법」 제43조, 제43조의2
			무상교육경비전입금	• 「지방교육재정교부금법」 제14조제2항
		비법정	교육경비 보조	• 「지방교육재정교부금법」 제11조제8항 • 「지방자치단체의 교육경비 보조에 관한 규정」

다. 근거

- 「지방교육재정교부금법」제11조(지방자치단체의 부담) 및 같은 법 시행령 제8조(전입금 세출예산 협의 등)
  ※ 교육·학예에 소요되는 경비에 대한 지방자치단체의 전출규모, 시기, 재원, 정산방법 등 규정
- 「지방교육재정교부금법」제14조(고등학교 등의 무상경비 부담에 관한 특례) 및 같은 법 시행령 제10조 〈2020.1.1.-2024.12.31.까지 유효〉
- 「학교용지 확보 등에 관한 특례법」 제4조(학교용지의 확보 및 경비의 부담) 제4항
  ※ 개발지역 내 학교신설에 따라 광역자치단체가 부담해야 하는 학교용지매입비 규정

라. 내용

1) 지방교육세[1)]

- 지방교육의 질적 향상에 필요한 지방교육재정의 확충에 드는 재원 확보
- 교육자치단체로의 전출 근거[2)]
  - 의무교육 관련 경비는 교육비특별회계 교부금과 일반회계로부터의 전입금으로 충당
  - 의무교육 외의 교육 관련 경비는 교육비특별회계 교부금, 일반회계로부터의 전입금, 수업료 및 입학금 등으로 충당
  - 부과기준 : 취득세 20%, 등록면허세 20%, 레저세 40%, 담배소비세 43.99%, 주민세 균등분 10%(인구 50만 이상 시는 25%), 재산세 20%, 자동차세 30%

〈과세표준 및 세율〉

과세표준	세율(%)	과세표준	세율(%)
취득세액(「지방세법」 제11조제1항 및 제12조의 세율에서 1천분의 20 제외)	20	주민세 균등분 세액 (인구 50만 이상 시)	10 (25)
		재산세액	20
등록면허세액	20	자동차세액	30
레저세액	40	담배소비세액	43.99

※ 지방교육투자재원의 조달을 위하여 필요한 경우에는 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 지방교육세의 세율을 표준세율의 100분의 50 범위에서 가감할 수 있음

2) 담배소비세(道 제외)

- 도입배경 : 복잡한 조세체계 정비*에 따라 감소된 지방교육재정 보전과 담배판매세 부과지역 확대(시·군 → 특별시·광역시·시·군)에 따른 지자체 간 재원 조정

  * 국세였던 담배 관련 제세가 지방세인 담배소비세로 통합되어 지방으로 이양('89년)
- 교육자치단체로 전출 근거 :「지방교육재정교부금법」 제11조제2항제2호
- 전출 대상 시·도 : 특별시 및 광역시

  ※「세종특별자치시 설치 등에 관한 특별법」 제14조제4항:「지방교육재정교부금법」 제11조제2항제2호에도 불구하고 시장은 담배소비세의 100분의 45에 해당하는 금액을 교육비특별회계로 전출하지 아니할 수 있음
- 전출 비율 : ('89~'93년) 30% → ('94년 이후) 45%

3) 시도세(지방세기본법」 제8조)

- 도입배경 : GNP 5% 확보*를 위해 소득할 주민세 상향 조정(7.5% → 10%)

  * 대통령 자문 교육개혁위원회('95.8.30.) - 교육재정 확보 방안 확정
- 교육자치단체로 전출 근거 :「지방교육재정교부금법」 제11조제2항제3호
- 연도별 전출 비율
  - '96~'00년(한시세) : 도세 총액의 2.6%
  - '01~'04년(영구세) : 시·도 보통세 총액의 3.6% (목적세를 제외하고 전출 비율 인상)

1)「지방세법」 제151조(과세표준과 세율)
2)「지방교육재정교부금법」 제11조(지방자치단체의 부담)

- '05년 이후 : 시·도 보통세 총액의 서울시 10%, 광역시·경기도 5%, 기타 시·도 3.6%

  ※ 일반자치단체 전입금 규모 단순화를 위해 특별시·광역시·경기도에서 의무적으로 전출하던 중등교원 봉급전입금을 시·도세전입금으로 통합('05년)

- 보통세의 종류(광역시의 군 지역은 도세를 광역시세로 함)

특별시·광역시	도
취득세, 레저세, 담배소비세, 지방소비세, 주민세, 지방소득세, 자동차세	취득세, 등록면허세, 레저세, 지방소비세

4) 균특회계 시도전환 사업 보전분[3)]

- 국가에서 지방으로 전환되는 사업비용 보전을 위해 교부금 산정 제외 기간 동안 감소하는 교부금 보전분

5) 국가의 지방이양 사업 보전분[4)]

- 2단계 재정분권 추진 결과, 국가 사업의 지방이양 사업 전환에 따른 교부금 보전분

6) 학교용지일반회계부담금[5)]

- 공립 유치원, 초등학교·중학교 및 고등학교 학교용지의 조성·개발·공급과 관련 경비의 부담 등에 관한 특례를 규정*

  * 개발지역 내 학교신설에 따라 일반자치단체가 부담해야 하는 학교용지매입비의 1/2

7) 지방교육재정교부금보전금

- 지방교육재정교부금 보전에 충당하는 안분액[6)]
- 도입 배경 : 주거안정 및 주택거래 정상화를 도모하기 위하여 취득세율을 인하함에 따라 감소되는 지방세수를 보전하기 위하여 지방소비세를 확대(내국세를 지방세로 전환)함에 따라 감소된 지방교육재정교부금을 보전
  - 취득세율 인하 : 6억 원 이하 2% → 1%, 9억 원 초과 4% → 2%
  - ('14년 이전) 부가가치세액의 5% → ('14년 이후) 부가가치세액의 11% → ('16년 이후) 부가가치세액의 6%
  - 지방소비세 납입관리자가 시·도교육청(교육금고)으로 직접 교부
- 교육자치단체로 전출 근거 : 「지방세법」 제71조 및 같은 법 시행령 제75조

8) 교육급여보조금

- 광역 및 기초자치단체가 지원하는 보조금
- 도입 배경 : 기초생활수급자 교육급여의 지급방식, 소관부처 및 보장기관 변경

3) 「지방세법 시행령」 [별표 3]에 따라 시·도별 안분액 정액 반영(~'26년까지 산정)
4) 「지방세법 시행령」 [별표 5]에 따라 시·도별 안분액 정액 반영(~'26년까지 산정)
5) 「학교용지 확보 등에 관한 특례법」 제4조(학교용지의 확보 및 경비의 부담)
6) 「지방세법」 제69조(과세표준 및 세액) 및 동법 시행령 제75조(안분기준 및 안분방식)

- 지급방식 : 학교 → 개인, 소관부처 : 복지부 → 교육부
- 보장기관 : 시·군·구 → 교육청

9) 무상교육경비전입금

- 광역 및 기초자치단체의 고등학교 등의 무상교육에 필요한 비용 중 일부금액 부담
- 도입 배경 : 「초·중등교육법」에 따른 고등학교 무상교육 등에 필요한 재원 확보를 위함
  - 기간 : 2020.1.1.부터 2024.12.31.까지
  - 부담 : 시·도 및 시·군·구(1,000분의 50), 국가(1,000분의 475)

10) 법정전입금 세출예산 협의

- 근거 : 「지방교육재정교부금법」 제11조제6항 및 시행령 제8조
- 협의대상 재원 : 지방교육세, 담배소비세, 시도세
- 협의방법 : 「지방교육자치에 관한 법률」 제41조제1항, 「지방교육재정교부금법 시행령」 제8조 제1항~제3항에 의한 지방교육행정협의회를 통한 협의
- 협의내용 : 세출예산 편성, 전입금의 전입시기
- 협의결과 : 「지방교육재정교부금법 시행령」 제8조제4항에 의해 예산안 제출 시 협의결과 첨부
- 교육자치단체 전출 근거 : 「지방교육재정교부금법」 제11조제2항제3호

4 지방자치단체 비법정전입금

가. 개요

1) 개념

- 지방자치단체가 관할지역 내의 교육·학예의 진흥을 위하여 법정전입금 외 별도로 지원하는 경비[7]
- 「지방자치단체의 교육경비 보조에 관한 규정(대통령령)」이 정하는 바에 따라 관할 구역 안에 있는 고등학교 이하 각급학교의 교육에 지원하는 교육경비보조금은 비법정전입금의 성격을 지니고 있으나 지방자치단체가 직접 단위학교에 지원하는 재원이므로 일반회계 전입금에 포함되지 않음

2) 성격

- 비법정전입금은 의무적으로 규정된 것은 아니지만 사업의 연계나 필요에 따라 지방자치단체가 교육비특별회계로 지원하고 있는 경비임
- 공공도서관에 대한 운영 경비, 학교급식, 유아무상교육비, 영재 및 특수교육 지원, 국민체육진흥 등 그 범위와 내용이 광범위하고 다양함

7) 「지방교육재정교부금법」 제11조(지방자치단체의 부담)

나. 근거 및 내용

- 「지방교육재정교부금법」제11조(지방자치단체의 부담) 제9항
  - 시·도 및 시·군자치구는 관할지역 내의 교육·학예의 진흥을 위하여 「지방교육재정교부금법」 제11조 제2항(법정이전수입)및 제8항(교육경비보조금) 외에 별도의 경비를 교육비특별회계로 전출할 수 있음
- 「학교급식법」제8조(경비부담 등) 및 제9조(급식에 관한 경비의 지원)
  - 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사 및 시장·군수·자치구의 구청장은 학교급식에 품질이 우수한 농산물 사용 등 급식의 질 향상과 급식시설·설비의 확충을 위하여 식품비 및 시설·설비비 등 급식에 관한 경비를 지원할 수 있음(「학교급식법」제8제4항)
  - 국가 또는 지방자치단체는 제8조의 규정에 따라 보호자가 부담할 경비(식품비)의 전부 또는 일부를 지원할 수 있음(「학교급식법」제9조제1항)
- 「도서관법」 제29조(공립 공공도서관의 운영과 지원 등)
  - 국가 및 지방자치단체는 도서관의 설립·운영 및 도서관자료수집에 관하여 필요한 경비의 일부를 보조하는 등 공립 공공도서관의 균형 있는 발전과 효율적 운영을 위하여 필요한 지원을 할 수 있음(「도서관법」제29조제1항)
  - 「지방교육자치에 관한 법률」 제32조에 따라 교육감이 설립·운영하는 공립 공공도서관에 대하여는 해당 지방자치단체 일반회계 예산의 범위 안에서 그 운영비의 일부를 부담해야 함(「도서관법」제29조제3항)
- 기타 교육·학예 지원 관련 법률
  - 공공도서관 및 학교급식 이외에도 지방자치단체는 특수교육, 영재교육, 국민체육 등 다양한 교육·학예 지원 관련 법률을 제정하여 지방교육에 대한 지원을 하고 있음
- 지방자치단체별 교육경비[8] 지원 조례 등

법령&지침

「지방교육재정교부금법」

제11조(지방자치단체의 부담) ② 공립학교의 설치·운영 및 교육환경 개선을 위하여 시·도는 다음 각 호의 금액을 각각 매 회계연도 일반회계예산에 계상하여 교육비특별회계로 전출하여야 한다. 추가경정예산에 따라 증감되는 경우에도 또한 같다.(☞ 법정전입금)

⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.(☞ 교육경비보조금)

⑨ 시·도 및 시·군·자치구는 관할구역의 교육·학예 진흥을 위하여 제2항 및 제8항 외에 별도 경비를 교육비특별회계로 전출할 수 있다.(☞ 비법정전입금)

8) 「지방자치단체의 교육경비 보조에 관한 규정」에 따라 특별시, 광역시·도, 특별자치도 및 시·군·구가 그 관할 구역 안에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육활동에 직접 지원하는 경비. 지방자치단체에서 교육비특별회계로 전출하는 비법정전입금과는 구별됨
- 교육경비의 범위 : ① 학교의 급식시설·설비사업 ② 학교의 교육정보화사업 ③ 학교의 교육시설개선사업 및 환경개선사업 ④ 학교교육과정 운영의 지원에 관한 사업 ⑤ 지역주민을 위한 교육과정 개발 및 운영에 관한 사업 ⑥ 학교교육과 연계하여 학교에 설치되는 지역주민 및 청소년이 활용할 수 있는 체육·문화공간 설치사업 ⑦ 기타 지방자치단체의 장이 필요하다고 인정하는 학교교육여건 개선사업

- 지방자치단체 교육경비 보조 관련 해석례

Q A

Q 지방자치단체가 관할구역 안에 있는 고등학교 이하 각급학교에 학생 교복비를 보조하는 것이 「지방자치단체의 교육경비 보조에 관한 규정」 제2조제6호에 따른 "기타 지방자치단체의 장이 필요하다고 인정하는 학교교육여건 개선사업"에 해당하는지? [교육부 질의, 안건번호 18-0188]

A 「교육경비보조규정」 제2조제6호에 따른 보조 대상은 단순히 학교시설, 교육과정 등 "학교" 그 자체의 교육여건으로 한정되는 것은 아니고, 학교의 교육여건을 향상·개선하기 위한 제반 사항으로 확대할 수 있을 것인데, 학생은 학교를 구성하는 핵심적인 인적 요소로서 교복비에 대한 학생 및 학부모의 경제적·심리적인 부담 역시 학교교육여건에 영향을 미친다고 볼 수 있으므로, 학생 교복비 보조는 이러한 부담을 덜어줌으로써 학생들이 학습에 전념하고 평등하게 교육을 받을 수 있는 교육여건을 형성하기 위한 것이라는 점에서 「교육경비보조규정」 제2조제6호에 따른 "학교교육여건 개선사업"에 해당한다고 볼 수 있습니다. [법제처 회신(2018.6.28.)]

- 지방자치단체 교육경비 인건비 관련 해석례

Q A

Q 「장애인 등에 대한 특수교육법」에 따른 특수교육 보조인력의 운영을 지원하는 것이 「지방자치단체의 교육경비 보조에 관한 규정」 제2조제3호에 따른 학교교육과정 운영의 지원에 관한 사업에 해당하는지? [○○교육청 질의, 안건번호 15-0762]

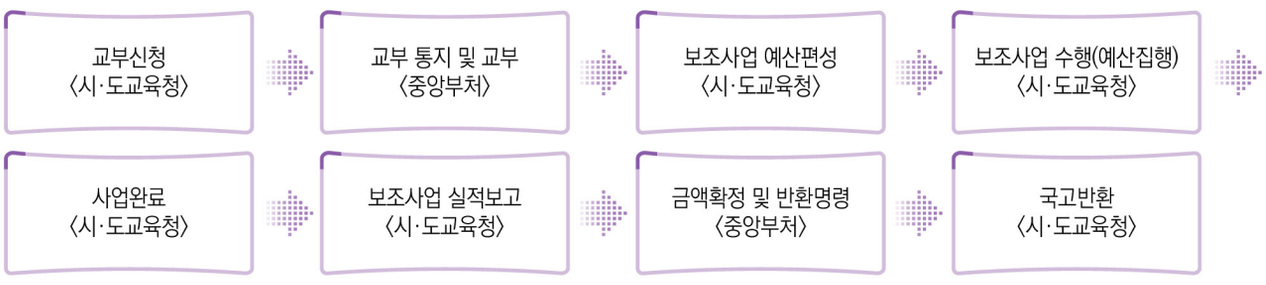
A 「장애인 등에 대한 특수교육법」에 따른 특수교육 보조인력의 운영은 특수교육대상자를 위한 학교교육과정 운영의 일환으로서 해당 교육과정의 원활한 운영을 위해서는 반드시 필요한 사업이므로 「지방자치단체의 교육경비 보조에 관한 규정」 제2조제3호에 따른 학교교육과정 운영의 지원에 관한 사업에 해당한다고 할 것임 [법제처 회신(2018.6.28.)]

Q 시·군·자치구가 학교에서 채용하는 비정규직 사서교사의 인건비를 지원할 수 있는지?(「지방자치단체의 교육경비 보조에 관한 규정」 제2조제6호 관련) [민원인 질의, 안건번호 14-0791]

A 학교에서 비정규직 사서교사를 채용하여 도서관 운영, 독서 지도 등의 업무를 담당하도록 하는 것은 「지방자치단체의 교육경비 보조에 관한 규정」 제2조제6호에 따른 "학교교육여건 개선사업"에 해당하지 않으므로, 지방자치단체는 위 규정에 근거해 비정규직 사서교사의 인건비를 지원할 수 없음 [법제처 회신(2015.2.17.)]

5 국고보조금

가. 업무흐름도



나. 개요

1) 개념

- 국가 외의 자가 수행하는 사무 또는 사업에 대하여 국가가 이를 조성하거나 재정상의 원조를 위하여 교부하는 보조금, 그 밖에 상당한 반대급부를 받지 아니하고 교부하는 급부금

2) 의의

- 중앙재정과 지방재정간의 형평성을 유지하고 외부효과가 큰 사업에 대한 투자유인으로 작용할 뿐 아니라, 행정의 효율성을 높임

3) 분류

- 지출목적이나 경비의 성질에 따른 분류: 교부금, 보조금, 부담금
  - 교부금: 자치단체장에게 위임된 기관위임사무로, 국가가 스스로 행하여야 할 사무를 자치단체에 위임하여 수행하는 경우에 국가가 그 경비의 전부 또는 일부 부담[9)]
    ※ 위임사무: 지방자치단체가 법령에 의하여 국가 또는 다른 지방자치단체로부터 위임받아 행하는 사무(단체위임사무, 기관위임사무)
  - 보조금: 자치단체 고유사무로 시책상 필요 또는 자치단체의 재정사정 상 특히 필요하다고 인정될 때 예산의 범위 안에서 교부[10)]
  - 부담금: 자치단체에 그 사무를 처리할 의무를 부담시키는 단체위임사무로, 국가와 자치단체 상호간 이해관계가 있는 경우에 국가가 그 경비의 전부 또는 일부 부담[11)]

〈교부금·보조금·부담금 비교〉

구분	교부금	보조금	부담금
법적근거	• 「지방재정법」 제21조제2항 • 국가가 스스로 하여야 할 사무를 자치단체나 그 기관에 위임하여 수행하는 경우에 국가가 그 경비의 전부를 교부	• 「지방재정법」 제23조제1항 • 국가 정책상 필요하다고 인정하거나 자치단체의 재정 사정상 특히 필요하다고 인정될 때, 예산의 범위에서 지방자치단체에 교부	• 「지방재정법」 제21조제1항 • 자치단체가 법령에 의하여 처리하여야 할 사무로서 국가와 자치단체 상호간 이해관계가 있는 경우에 국가가 그 경비의 전부 또는 일부 부담
사무구분	• 기관위임사무	• 자치단체 고유사무	• 단체위임사무

- 보조형태에 따른 분류: 정률보조금, 정액보조금, 차등보조금
  - 정률보조금 : 민간 또는 지방자치단체에 지출하는 경비의 일정 비율을 국가가 보조하는 것(현행 보조금의 대부분)
  - 정액보조금 : 특정한 행정사무의 실시에 대해서 일정한 금액의 보조금을 교부
  - 차등보조금 : 정률보조금의 결점을 보완하기 위하여 만들어진 것으로 지방자치단체의 재정사정을 감안하여 기준보조율에 일정률을 가감하여 지원, 재정자주도와 분야별 재정지출지수를 통해 가감률을 결정
- 시행주체에 따른 분류 : 직접보조, 간접보조
  - 직접보조 : 중앙정부로부터 보조금을 지원받은 주체가 해당사업을 직접 수행하는 경우

9) 「지방재정법」 제21조(부담금과 교부금) 제2항
10) 「지방재정법」 제23조(보조금의 교부) 제1항
11) 「지방재정법」 제21조(부담금과 교부금) 제1항

- 간접보조 : 중앙정부로부터 보조금을 지원받은 주체인 보조사업자가 타 기관이나 단체를 통하여 사업을 수행하는 경우

- 지원내용(세목)에 따른 분류: 경상보조, 자본보조
  - 경상보조 : 민간 또는 지방자치단체의 사무 또는 사업을 조성하거나 재정상의 원조를 하기 위한 경상적 지원 및 국가조성사업 또는 보호사업 중 물가안정 또는 기타 정책 목적에 의하여 원가 이하로 판매함으로써 야기되는 차액보상을 위한 지원
  - 자본보조: 민간의 자본형성 또는 경제개발을 위한 지원

다. 근거

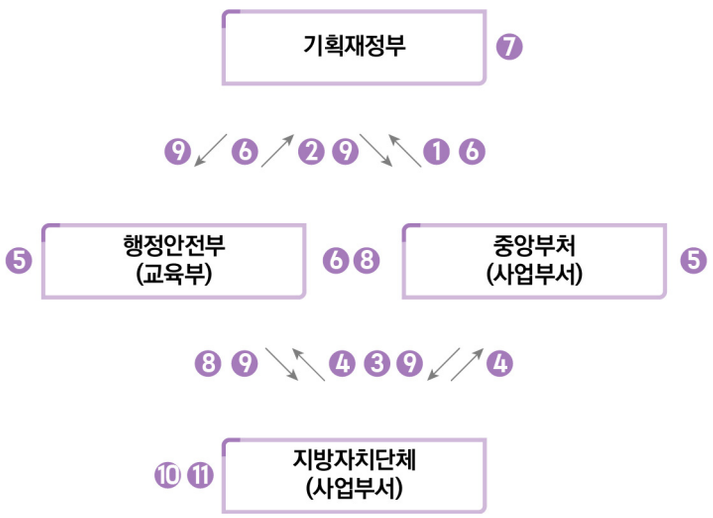
- 「지방재정법」 제21조(부담금과 교부금), 제23조(보조금의 교부)
- 「보조금 관리에 관한 법률」 및 같은 법 시행령

라. 내용

1) 운영과정

- 보조금 집행계획의 수립, 보조금의 신청, 보조금예산의 편성, 보조금예산의 통지, 보조금의 교부신청과 교부결정, 보조사업의 수행, 보조금의 정산, 사후관리 등 일련의 체계에 따라 관리·운영

〈국고보조금의 업무절차〉[12]



① 중기사업계획서 제출(1월말까지)
② 예산편성지침의 통보(3월말까지)
③ 신청지시
④ 예산계상 신청 및 보고·제출(4월말까지)
⑤ 신청내용에 대한 검토
⑥ 지방비부담협의 및 예산요구
⑦ 기획재정부의 검토와 보조금예산안의 확정 및 국회 제출 (회계연도 개시 120일전)
⑧ 보조금사업계획안 예산안의 가내시(9월 15일까지)
⑨ 보조금관련예산확정(12월 2일까지) 및 확정통지
⑩ 보조사업수행자의 지방비 부담
⑪ 보조사업의 수행

① 중기사업계획서 제출

- 각 중앙사업관서의 장은 매년 1월 31일까지 당해 회계연도부터 5회계연도 이상의 기간 동안의 신규사업 및 기획재정부장관이 정하는 주요 계속사업에 대한 중기사업계획서를 기획재정부장관에게 제출

② 예산편성지침의 통보

- 기획재정부장관은 대통령의 승인을 얻은 후 다음 연도의 예산안편성지침을 매년 3월 31일까지 각 중앙관서의 장에게 통보

12) 「국가재정법」 및 「보조금 관리에 관한 법률」 참조

③ 신청지시

- 각 중앙관서의 장은 예산계상신청에 필요한 사항을 보조사업 수행자(지방자치단체, 민간 등)에게 시달

④ 신청(일괄신청 포함) 및 보고

- 지방자치단체의 장이 「보조금 관리에 관한 법률」에 의하여 중앙행정기관의 장에게 보조금의 예산계상을 신청한 때에는 그 내용을 당해 회계연도의 전년도 4월 30일까지 중앙행정기관의 장에게 보고해야 하며, 각 중앙사업관서의 장도 보조금관련 예산요구서를 5월 31일까지 기획재정부장관에게 제출

⑤ 신청내용에 대한 중앙관서의 검토

- 각 중앙관서장은 보조금예산계상 신청자에게 신청내용(사업계획, 금액산정 착오 유무, 자기자금 부담능력 등)에 대한 자료 및 설명요구와 함께 의견을 듣고 교부 여부 결정

⑥ 지방비부담 협의 및 예산요구

- 중앙행정기관의 장은 그 소관에 속하는 세출예산 중에서 지방자치단체의 재정적 부담을 수반하는 보조금 등을 지방자치단체에 교부하기로 결정·통지한 때에는 즉시 기획재정부장관과 행정안전부장관(교육부장관)에게 통지하여야 함. 다만, 보조금 등의 교부결정에 있어서 행정안전부장관(교육부장관)의 의견을 듣지 아니하는 부분에 대해서는 그 교부결정을 통지하기 전에 미리 행정안전부장관(교육부장관)과 협의해야 함.[13]

- 행정안전부장관(교육부장관)은 협의요청을 받은 경우, 그 의견서를 해당 회계연도의 전년도 5월 20일까지 기획재정부장관과 관계 중앙관서의 장에게 제출해야 함[14]. 해당 중앙사업관서의 장은 행정안전부(교육부)가 통보한 보조금 및 지방비 부담계획을 토대로 기획재정부와 협의

⑦ 기획재정부의 검토와 보조금예산안의 확정 및 국회제출

- 기획재정부장관은 보조금예산계상 신청자에게 신청내용에 대한 자료 및 설명을 요구하여 의견을 충분히 수렴한 후 보조금관리위원회에 부의하여 정부예산안을 확정하며, 기획재정부장관은 확정된 정부예산안을 회계연도 개시 120일전까지 국회에 제출(「국가재정법」 제33조)

⑧ 보조금 사업계획 및 예산의 통지(「보조금관리에 관한 법률」 제12조, 제26조의2)

- 중앙관서의 장은 지방자치단체에 대한 보조금 예산안의 내역을 회계연도의 전년도 9월 15일까지 보조금 통합관리망을 통하여 통지

  ※ 나라도움(국고보조금통합관리시스템) : 국고보조금 전 처리과정을 시스템으로 관리하여 보조사업을 원활하게 수행하고 보조금 중복·부정수급을 방지

⑨ 보조금 관련 예산확정 및 사업계획·예산의 통지(취소·변경 및 확정)

- 각 중앙관서의 장은 예산이 국회에서 심의·확정(12월 2일까지, 「헌법」 제54조제2항) 된 후에는 그 내역을 보조사업 수행자에게 즉시 확정 통지(「보조금 관리에 관한 법률」 제12조 제2항)

- 각 중앙관서의 장은 천재·지변 기타 사정의 변경 및 법령위반 등에 의한 사유발생 시에는 교부결정의 취소 및 변경을 보조사업 수행자에게 통지

---

13) 지방재정법」 제27조(지방자치단체의 부담을 수반하는 국고 보조), 「보조금 관리에 관한 법률」 제7조(지방비 부담 경비의 협의 등)

14) 「보조금관리에 관한 법률」 제7조(지방비 부담 경비의 협의 등) ① 중앙관서의 장은 지방자치단체의 부담을 수반하는 보조금 예산을 요구하려는 경우에는 행정안전부장관과 보조사업계획에 대하여 협의하여야 한다.
② 행정안전부장관은 제1항의 협의 요청을 받은 경우에는 그 의견서(지방자치단체 의견을 포함한다)를 해당 회계연도의 전년도 5월 20일까지 기획재정부장관과 관계 중앙관서의 장에게 제출하여야 한다.

⑩ 보조사업 수행자의 지방비부담

- 보조사업 수행자(지방자치단체)는 행정안전부장관(교육부장관)이 협의·통보한 지방비부담경비에 대하여 지방예산에 우선 계상해야 함(「보조금 관리에 관한 법률」 제13조, 「지방재정법」 제22조 제2항)

⑪ 보조사업의 수행

- 보조사업 수행자는 보조사업의 추진실적보고서를 중앙관서의 장에게 제출하고 중앙관서의 장은 보조금의 금액을 확정하며 사용 잔액은 반환을 명함(「보조금 관리에 관한 법률」 제27조, 제31조)

2) 보조방법

- 기준보조 : 보조금이 지급되는 대상사업, 경비의 종목, 국고보조율을 법령에 정해진 기준에 따라 보조하는 방식

  ※ 기준보조율에 따른 보조금 지급대상 사업의 사례

기준보조율	사업성격	기준보조율	사업성격
100%	국가위임사업	50~40%	국가이해 우선사업
80~70%	국가시책사업	30~15%	지방이해 우선사업

- 차등보조 : 지역 간의 균형발전을 위하여 보조금의 예산편성 시 필요하다고 인정되는 보조사업에 대하여는 해당 지방자치단체의 발전도 및 국가재정 사정 등을 고려하여 매년 기획재정부장관이 정하는데 기준 보조율에 일정 비율을 가감하여 인상·인하보조율의 두 가지 방식으로 보조하는 것

  ※ 차등보조율의 적용기준은 지방자치단체의 재정자주도, 분야별 재정지출지수, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항으로, 각 적용기준의 구체적인 산식은 대통령령으로 정함

3) 국고보조금의 관리

- 용도 외 사용금지
  - 보조금은 특정한 목적을 위하여 지출되는 것이기 때문에 보조금 집행주체가 다른 목적으로 사용하는 것은 금지
  - 「보조금 관리에 관한 법률」에서도 보조금을 다른 용도로 사용한 경우 교부결정의 전부 또는 일부를 취소할 수 있도록 함 다만, 사정 변경으로 인하여 보조사업의 내용을 변경해야 할 경우는 중앙관서의 장을 승인을 받고 변경할 수 있음
  - 보조금은 엄격하게 관리되므로 보조금이나 간접보조금을 다른 용도로 사용한 자는 「보조금 관리에 관한 법률」제41조에 의하여 형사처벌

여기서 잠깐!

국고보조금과 지방교부세의 용도 차이

- 지방교부세는 지역 주민들이 제공받는 공공 서비스의 격차를 완화하기 위해 지방자치단체를 지원
  - 지방교부세를 통해 지방정부가 최소한의 행정수준을 제공하도록 함
  - 지방교부세는 내국세의 19.24%, 지방교육재정교부금은 내국세 20.79%를 재원으로 함

〈국고보조금과 지방교부세 비교〉

구분	국고보조금	지방교부세(지방교육재정교부금)
근거	「보조금 관리에 관한 법률」	「지방교부세법」 「지방교육재정교부금법」
목적	지방자치단체와 민간이 수행하는 특정한 사업을 지원	재정력이 취약한 지방자치단체 지원
재원	국가의 일반회계 또는 특별회계 예산	내국세의 19.24% ※교육재정교부금은 내국세의 20.79%
재원성격	특정 목적 재원	용도 지정 없는 일반 재원
특징	사업별 용도 지정, 지방비(matching fund) 확보 의무	재원 부족액 기준 배정

- 국고보조금은 사업별로 용도가 지정되어 있으며(「보조금 관리에 관한 법률」 제22조제1항), 다른 용도에 사용 시 보조금 지원이 취소될 수 있음(「보조금 관리에 관한 법률」제30조제1항)
- 지정된 용도로 사용하지 않는 경우 보조사업 수행 배제(「보조금 관리에 관한 법률」제31조의2제1항), 보조금의 환수(제33조제1항), 벌칙(제41조)을 받을 수 있음

- 보조사업자의 실적 보고
  - 보조금의 경우 보조사업자의 고유사무가 아니라 중앙정부의 사업을 수행하는 것이므로 중앙정부의 통제를 받음 이에 따라 보조사업자는 수행상황을 중앙관서의 장 등에게 보고하여야 하며, 사업 종료시 중앙관서의 장에게 실적보고서를 제출하도록 함
  - 「보조금 관리에 관한 법률 시행령」제12조에서 보조사업자는 실적 보고 사유가 발생한 날로부터 2개월 내에 보고서를 제출하도록 하고 있으며, 지방자치단체의 장인 보조사업자 또는 간접보조사업자는 3개월 내에 보고서를 제출하도록 함
- 집행잔액 반환
  - 각 중앙관서의 장은 보조사업이 완료되거나, 폐지가 승인되거나 회계연도가 종료된 때에는 집행된 보조금을 정산하여 집행잔액, 보조금으로 발생한 이자를 함께 반납받아야 함
  - 다만, 지급받은 날부터 1개월 이내에 집행된 보조금 금액으로 인하여 발생한 이자, 천재지변이나 그밖에 이에 준하는 사유로 보조사업이 지연된 기간에 발생한 이자 등은 대통령령이 정하는 바에 따라 반납대상에서 제외
  - 아울러 사업을 수행한 지방자치단체의 자체노력으로 예산을 절감한 경우는 초과액을 반납하지 아니하고 해당 보조사업과 유사한 사업에 사용할 수 있음 자체노력으로 절감한 경우란 집행방식을 개선하거나 새로운 공법을 적용하는 등의 경우를 의미하며 수요 부족 등으로 집행을 하지 못한 경우는 포함하지 않음

여기서 잠깐!

국고보조금과 출연금, 출자금 비교

• 출연금은 일반적으로 정부 출연 기관을 대상으로 지원하고, 출자금은 공익 사업을 수행하는 법인에 한해 지원

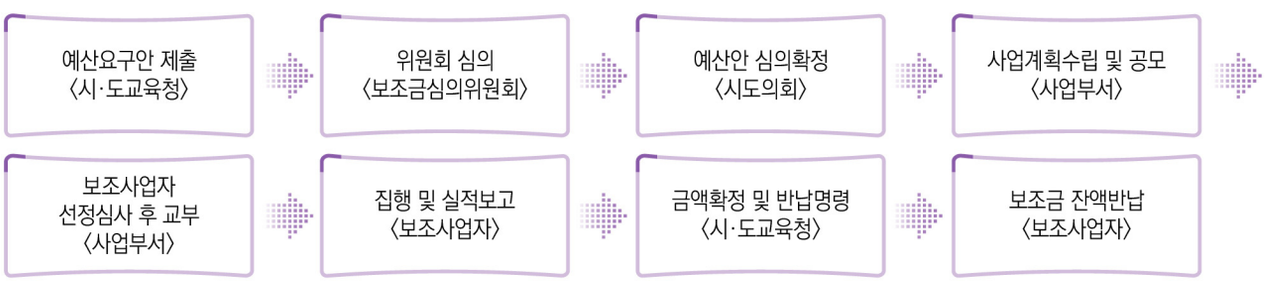
〈국고보조금과 출연금, 출자금 비교〉

구분	보조금	출연금	출자금
개념	국가가 지방자치단체와 민간이 수행하는 사업을 반대급부 없이 지원	국가 또는 지방자치단체가 수행해야 하는 사업을 법률에 근거하여 민간이 대행	공익 사업을 수행하는 법인의 주식 또는 출자증권을 취득하기 위해 지급
일반법상 근거	있음 (「보조금 관리에 관한 법률」)	없음	없음
개별법상	불필요	필요	필요
지급 대상	지방자치단체, 민간	정부 또는 지방자치단체 출연 기관	공익 사업 수행 법인
용도지정 여부	사용 용도 지정	목적출연금은 지정, 기관출연금은 비지정	비지정
집행잔액 처리	사후 정산, 국고 반환	「국가 연구 개발 사업의 관리 등에 관한 규정」등에 따라 처리	사후 미정산, 집행 잔액은 집행 기관의 자체 수입으로 처리
이자수입 처리	국고 반환		집행 기관의 자체 수입으로 처리

- 지방자치단체의 경비부담에 관한 행정안전부장관의 통제권
  - 중앙행정기관의 장은 지방자치단체의 경비 부담을 수반하는 사무에 관한 법령을 제정하거나 개정하려면 미리 행정안전부장관의 의견을 들어야 함(제25조)
  - 중앙행정기관의 장은 그 소관에 속하는 세출예산안 중에서 지방자치단체의 재정적 부담을 수반하는 보조금 등을 지방자치단체에 교부하기로 결정·통지한 때에는 즉시 기획재정부장관과 행정안전부장관에게 통보하여야 함. 다만 보조금등의 교부결정에 있어서 위의 제26조의 규정에 의한 행정안전부장관의 협의를 거치지 아니한 부분에 대하여는 그 교부결정을 통지하기 전에 미리 행정안전부장관과 협의하여야 함(제27조)

6 지방보조금

가. 업무흐름도



나. 개요

1) 개념

- 지방자치단체가 법령 또는 조례에 따라 다른 지방자치단체, 법인·단체 또는 개인 등이 수행하는 사무 또는 사업 등을 조성하거나 이를 지원하기 위하여 교부하는 보조금 등을 의미함

  ※ 출자금 및 출연금과 국고보조재원에 의한 것으로서 지방자치단체가 교부하는 보조금은 제외함

여기서 잠깐!

보조금·출연금·위탁금·보상금 비교

구분	보조금	출연금	위탁금	보상금
개념	지자체 외의 자가 행하는 사업 또는 사무 처리에 지급되는 경비	지자체가 사업을 직접 수행하기 어려울 때, 민간이 대신 사업을 담당하는 것이 효과적일 때 지급되는 경비	지자체 권한에 속하는 사무중 조사·검사 등 주민의 권리·의무와 관련없는 사무를 법인 등에 처리하는 경비	지자체의 적법한 행위에 의하여 주민에게 가한 재산상의 손실을 보충하거나, 사회보장적 성격으로 지급 되는 경비
근거	지방재정법 제17조, 제32조의 2 등	지방재정법 제18조, 자치단체 출자·출연법	지방자치법 제104조, 제151조	각 개별 법령
정산	사후정산	정산 불필요	사후 정산	정산 불필요

여기서 잠깐!

개념구분

구분	개념
지방보조사업	지방보조금이 지출되거나 교부되는 사업 또는 사무
지방보조사업자	지방보조사업을 수행하는 자
지방보조금수령자	지방자치단체 및 지방보조사업자로부터 지방보조금을 지급받는자

근거 : 지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률

2) 의의

- 민간부문을 지원하여 지역주민의 선호를 반영한 사업운영을 가능하게 하며 민간의 역량을 활용하여 사업의 효과성을 높일 수 있음

3) 특성

- 대상의 다양성과 지역별 차이 : 법적인 지원 단체를 제외하고는 민간부문을 대상으로 해서 지급 대상이 다양하고 지역별로 차이를 보임
- 경로의존성과 경직성 : 민간보조금은 민간에 대한 지원으로 한번 지급된 보조금은 쉽게 중단되기 어렵고 지속되려는 경직성을 지님
- 도덕적 해이 발생 가능성 : 지방보조금을 지급하는 정부의 지속적인 모니터링과 성과관리가 이뤄지지 못하면 수령자의 도덕적 해이 발생 가능성이 큼

4) 분류

- 회계에 따른 분류 : 일반회계 지방보조금, 교육비특별회계 지방보조금

가) 일반회계(시·도청 등 일반자치단체) 지방보조금

- 공공단체 보조: 지방자치단체, 공공기관, 교육기관 등에 대한 보조
- 민간보조: 법인 또는 단체, 개인에 대한 보조금

〈일반회계 지방보조금 예산과목〉

그룹	편성목	통계목	정의 및 사용범위
300 경상 이전	307 민간이전	307-02 민간경상사업보조	민간이 행하는 사업에 대해 자치단체가 이를 권장하기 위하여 교부하는 것으로, 자본적 경비 및 단체 운영비를 제외한 사업비 보조금
		307-03 민간단체법정운영비보조	민간단체·법인의 조직이나 기구 경영에 소요되는 기본적 경비(인건비, 여비, 시설운영비, 사무실임차료, 재료 및 장비 구입비 등)에 대하여 지급하는 보조금
		307-04 민간행사사업보조	민간이 주관 또는 주최하는 행사에 대하여 자본적 경비 및 단체운영비를 제외한 사업비 보조금
		307-10 사회복지시설법정운영비 보조	주민복지를 위해 법령의 명시적 근거에 따라 사회복지시설에 대하여 운영비 지원 목적으로 지급하는 보조금
		307-11 사회복지사업보조	주민복지를 위해 법령 또는 조례상 지원기준에 따라 의무적으로 지출하는 보조금 또는 자치단체가 권장하는 복지 관련 사업을 위하여 지급하는 보조금으로서 운영비 및 자본적 경비를 제외한 경비
400 자본 지출	402 민간자본 이전	402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	민간의 자본형성을 위하여 민간이 추진하는 사업을 권장할 목적으로 민간에게 자치단체 자체재원으로 직접 지급하는 보조금
		402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	민간의 자본형성을 위하여 민간이 추진하는 사업을 권장할 목적으로 민간에게 국비 또는 시·도비를 시도 및 시·군·구에서 지급하는 보조금

나) 교육비특별회계(교육청) 지방보조금

- 민간보조 : 민간이 수행하는 사무 또는 사업에 대하여 교육감이 이를 조성하거나 재정상의 원조를 하기 위하여 교부하는 교부금

  ※ 세출세목 320-01 민간경상보조, 320-14 민간자본보조

- 자치단체보조 : 교육감이 정책상, 재정사정상 필요하다고 인정할 때 지방자치단체에 교부하는 교부금

  ※ 세출세목 330-01 자치단체경상보조, 330-02 자치단체자본보조

- 사립학교 시설사업보조: 교육감이 사립학교 교육의 진흥을 위하여 학교법인·사립학교경영자 또는 사학지원단체에 지원하는 지원금 중 시설사업지원금

  ※ 세출세목 620-11 사립학교 시설지원

  ※ 사립학교에 지원하는 보조금은 심의 제외 가능

〈교육비특별회계 지방보조금 예산과목〉

구분	내용	세출목
민간보조	민간이 수행하는 사무나 사업에 대하여 교육감이 이를 조성하거나 재정상의 원조를 위하여교부하는 교부금	민간경상보조(320-01) 민간자본보조(320-14)
공공단체보조	교육감이 정책상, 재정상 필요에 따라 지방자치단체에 교부하는 교부금	자치단체경상보조(330-01) 자치단체자본보조(330-02)
사립학교시설사업보조	교육감이 사립학교 교육의 진흥을 위하여 학교법인·사학경영자 또는 사학지원단체에 지원하는 시설사업 지원금	사립학교시설지원(620-11)

다. 근거

1) 지방재정법 제17조, 제23조, 제60조(지방보조금 공시), 제60조의2(통합공시)
지방재정법 시행령 제29조, 제68조

2) 지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률(2021.7.13. 시행), 시행령, 시행규칙

3) 지방보조금 관리기준(행정안전부예규 제174호, '21.9.6. 일부개정)

4) 교육비특별회계 예산안 편성 및 기금운영계획안 수립기준

5) 기존 각 시·도교육청 개별「보조금 관리 조례」및 운영지침

라. 내용

1) 운영과정

- 보조금 예산안 편성, 보조금의 공모, 교부신청서 제출, 위원회 심의,교부결정 통지, 실적 보고, 보조금액 확정, 지방보조사업의 운용평가, 지방보조금의 반환, 사후관리 등 일련의 체계에 따라 관리·운영

가) 보조금 예산 계상

- 지방보조사업을 수행하려는 자의 지방보조금의 예산 계상 신청이 있는 경우
  - 지방보조사업의 목적과 내용, 지방보조사업에 드는 경비, 그 밖에 필요한 사항을 적은 신청서와 첨부서류를 제출 받음
    ※ 신청의 신청서식, 첨부서류, 제출일 등 필요한 사항은 지방자치단체의 장이 정함
  - 원칙적으로 공모방식에 의한 선정절차를 거침
    ※ 공모방식에 의하지 않는 예외:
    ① 법령이나 조례에 지원 대상자 선정방법이 다르게 규정된 경우
    ② 국고보조사업으로서 대상자가 지정되어 있는 경우
    ③ 용도가 지정된 기부금의 경우, 지방보조사업을 수행하려는 자의 신청에 따라 예산에 반영된 사업으로서 그 신청자가 수행하지 아니하고는 해당 지방보조사업의 목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우
    ④ 지방보조사업을 수행하려는 자가 지방자치단체의 장인 경우, 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유로 인하여 공모방식으로 하는 것이 적절하지 아니하다고 인정되는 경우
- 지방보조금의 예산 계상 신청이 없는 경우
  - 해당 지방자치단체의 시책상 부득이 조례로 정하는 경우에는 필요한 지방보조금을 예산에 계상할 수 있음

나) 지방보조금 공모

- 지방보조금 보조를 받고자 하는 경우 공모의 절차를 거쳐야함
  (지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률 제7조)

  (예외) 법령이나 조례에 지원 대상자 선정방법이 다르게 규정된 경우, 국고보조사업으로서 대상자가 지정되어 있는 경우, 용도가 지정된 기부금의 경우, 지방보조사업을 수행하려는 자의 신청에 따라 예산에 반영된 사업으로서 그 신청자가 수행하지 아니하고는 해당 지방보조사업의 목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우, 지방보조사업을 수행하려는 자가 지방자치단체의 장인 경우, 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유로 인하여 공모방식으로 하는 것이 적절하지 아니하다고 인정되는 경우

다) 지방보조금 교부신청서 제출

- 지방보조금을 교부받으려는 자는 지방보조사업의 목적과 내용, 지방보조사업에 드는 경비, 그 밖에 필요한 사항을 적은 신청서에 지방자치단체의 장이 정하는 서류를 첨부하여 지방자치단체의 장이 지정한 기일 내에 지방자치단체의 장(교육감)에게 제출

라) 지방보조금관리위원회 심의

- 지방보조금의 교부 여부를 결정하기 전에 지방보조금관리위원회의 심의를 거쳐야 함

마) 지방보조금의 교부결정 통지

- 지방보조금의 교부를 결정할 때 지방보조금의 교부를 신청한 자에게 교부 결정의 내용(그에 조건을 붙인 경우에는 그 조건을 포함)을 지체 없이 통지해야함

바) 지방보조사업의 실적 보고

- 기한(지방보조사업을 완료하였을 때, 지방보조사업 폐지의 승인을 받았을 때, 회계연도가 끝났을 때)까지 지방보조사업에 든 경비를 재원별로 명확히 한 정산보고서를 포함한 실적보고서를 지방자치단체의 장(교육감)에게 제출
- 지방보조금의 총액이 3억원 이상인 경우 지방보조사업자(지방자치단체인 경우는 제외)는 감사인으로부터 실적보고서의 적정성에 대해 검증을 받아야 함

사) 지방보조금의 금액 확정

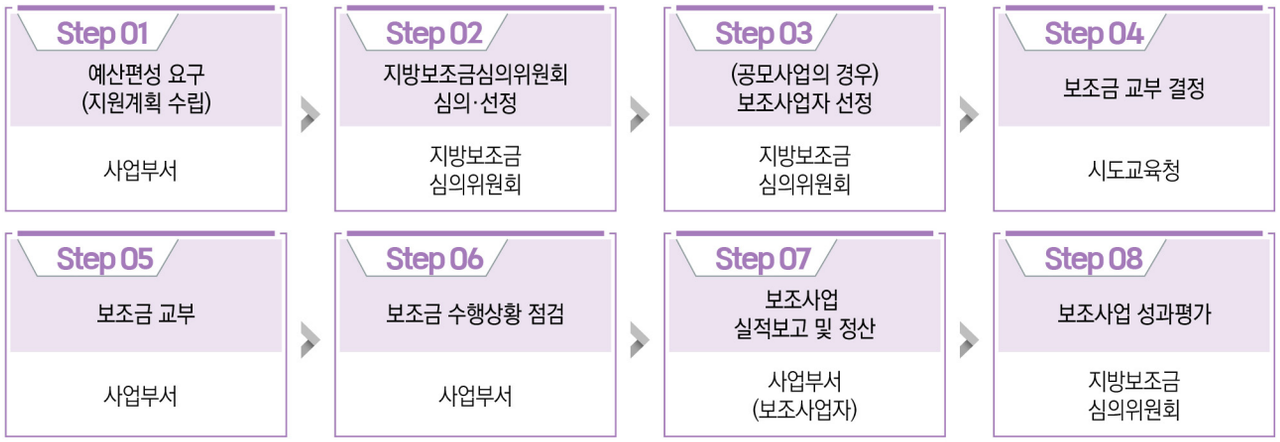
- 지방자치단체의 장(교육감)은 지방보조사업자가 작성한 실적보고서를 토대로 심사 후 심사결과가 적합하다고 판단될 경우 지방보조금액을 확정하여 해당 지방보조사업자에게 통지하여야 함

아) 지방보조사업의 운용평가

- 연간 성과평가
  - 지방자치단체장은 지방보조사업에 대해 매년 성과평가를 실시하고 특별한 사유가 없으면 그 평가결과를 예산편성에 반영해야 함. 다만, 국고보조사업의 경우에는 예외로 할 수 있음
- 유지필요성 평가
  - 지방자치단체의 장은 지속적으로 이루어지는 지방보조사업에 대해서는 3년마다 유지 필요성을 평가하고 지방보조금관리위원회의 심의를 거쳐 그 평가결과에 따라 필요한 조치 해야 함

자) 지방보조금의 반환

- 지방자치단체의 장(교육감)은 지방보조금의 교부결정을 취소하거나 지방보조금을 확정한 경우 지방보조금과 이로 인해 발생한 이자를 더한 금액을 기한을 정해 반환을 받아야 함



[출처: 지방자치단체 교육비특별회계 세출예산 집행기준]

2) 지방보조금의 관리

가) 운영비 교부 금지 원칙

- 지방자치단체의 장은 법령에 명시적 근거가 있는 경우 외에는 지방보조금을 운영비로 교부할 수 없음 (보조금법 제6조 2항)

※ 법령에 근거가 있는 경우에는 인건비, 사무관리비, 임차료, 그 밖에 지방자치단체의 장이 다른 지방자치단체, 법인·단체 또는 개인 등이 수행하는 사무 또는 사업 등의 기본적인 운영을 위하여 특별히 필요하다고 인정하는 경비로 교부가능 (보조금법 시행령 3조)

나) 특정지방보조사업자에 대한 회계검사

(1) 특정지방보조사업자

- 같은 회계연도 중 지방자치단체의 장으로부터 교부받은 지방보조금의 총액이 10억원 이상인 지방보조사업자

(2) 감사보고서의 제출

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제2조제7호 및 제9조에 따른 감사인이 해당 회계연도를 기준으로 작성한 감사보고서를 지방보조금을 교부한 지방자치단체의 장에게 제출
- 다만, 2년 이상 계속하여 지방보조금을 교부받은 특정지방보조사업자로서 직전 회계연도에 감사보고서를 제출한 경우에는 해당 회계연도에 대한 감사보고서의 작성·제출을 생략할 수 수 있음
- 특정지방보조사업자가 다른 법률에 따라 회계감사를 받는 경우에는 감사보고서를 갈음하여 해당 법률에 따라 작성된 감사 관련 보고서를 제출할 수 있음
- 지방자치단체의 장은 지방보조사업 특성상 감사보고서를 작성·제출하기에 적합하지 아니하다고 인정하는 경우에는 해당 특정지방보조사업자에게 감사보고서를 제출하지 아니하게 할 수 있음

다) 보조금 관리 체계

(1) 지원이력의 관리

- 지방자치단체의 장은 지방보조금이 중복 교부되거나 부적격자에게 교부되지 아니하도록 지원이력

등을 체계적으로 관리해야 함(보조금법 제6조 3항)

(2) 지방보조금통합관리망의 구축

- 행정안전부장관 및 지방자치단체의 장은 지방보조사업을 원활하게 수행하고 지방보조금의 부정 수급을 방지하기 위하여 지방보조금통합관리망을 구축해야 함

(3) 수행 상황 점검

- 지방보조사업자는 지방자치단체의 장이 정하는 바에 따라 지방보조사업의 수행 상황을 지방자치단체의 장에게 보고해야 함
- 지방자치단체의 장은 지방보조사업의 수행 상황을 파악하기 위하여 필요한 경우 현지조사를 할 수 있음
- 지방보조사업자는 지방보조사업의 수행과 관련된 자료를 5년 동안 보관하여야 함
- 지방자치단체의 장의 처분에 따라 지방보조사업을 수행하지 아니한다고 인정할 때에는 그 지방보조사업자에게 지방보조사업 수행에 필요한 명령을 할 수 있음 또한 이러한 명령을 위반하였을 때 그 지방보조사업의 수행을 일시 정지시킬 수 있음

(4) 지방보조사업의 시정명령

- 방보조사업의 실적보고서의 내용이 법령, 조례, 지방보조금 교부 결정의 내용 또는 법령에 따른 지방자치단체의 장의 처분에 적합하지 아니하다고 인정될 때에는 그 지방보조사업자에게 지방보조사업의 시정을 위하여 필요한 조치를 요청할 수 있음

(5) 지방보조사업의 검사

- 지방보조금에 관한 예산의 적절한 집행을 도모하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 지방보조사업자에 대하여 보고를 하게 하거나, 소속 공무원으로 하여금 그 사무소 또는 사업장에서 장부·서류 또는 그밖의 재산을 검사하게 하거나 관계자에게 질문하게 할 수 있음
- 검사 또는 질문을 하는 공무원은 그 권한을 나타내는 증표를 지니고 이를 관계자에게 보여주어야 함

라) 지방보조금관리위원회

(1) 구성

- 지방보조금관리위원회는 위원장 1명을 포함한 15명 이내의 위원으로 구성하되, 성별을 고려해야 함
- 위원은 민간위원(「고등교육법」에 따른 국공립학교의 교원을 포함한다)과 공무원(「지방공무원법」 제2조제2항제1호의 일반직공무원을 의미한다)으로 임명 또는 위촉하되, 공무원인 위원이 전체의 4분의 1을 초과하지 못하도록 함
- 위원장은 민간위원 중에서 호선
- 민간위원의 임기는 3년 이내에서 조례로 정하며, 한 차례만 연임 가능

※ 안건의 심의에서 제척사유

① 위원 또는 위원과 친족관계에 있는 자가 해당 심의 대상 안건에 관하여 이해관계가 있는 경우

② 위원이 속한 기관이 해당 심의 대상 안건과 관련하여 용역·자문을 수행하는 등 이해관계가 있는 경우

③ 지방보조금관리위원회 심의 대상 안건의 당사자는 위원에게 공정한 심의를 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 기피신청을 할 수 있고, 지방보조금관리위원회는 의결로 이를 결정

(2) 심의 대상

- 지방보조금 예산을 편성할 때
- 지방보조금 관련 조례안을 지방의회에 제출할 때
- 지방보조사업과 관련하여 지방보조금과 지방보조사업자의 재원분담에 관한 사항을 결정할 때
- 법령위반 등에 대한 신고포상금을 지급할 때
- 지방보조사업의 운용평가가 이루어진 때
- 위반행위에 대한 명단 공표 여부
- 그 밖에 지방보조금관리를 위하여 필요한 사항으로서 조례로 정하는 경우

※ 다만, 국고보조사업, 시·도 보조금을 교부하는 사업의 재원분담에 따라 지방보조금 예산을 편성하는 경우, 수정예산안을 지방의회에 제출하는 경우, 해당 연도 지방보조금 예산의 집행잔액을 감액하여 추가경정예산안을 편성하는 경우에는 지방보조금관리위원회의 심의를 거치지 않을 수 있음

(3) 운영

- 지방보조금관리위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결
- 기타 지방보조금관리위원회의 구성·운영에 필요한 사항은 조례로 정함

02 제2절 보조금의 이해

1 보조금의 개념

- 국가가 지방자치단체, 공공기관, 사업인 및 사인에게 지급하는 금전 다만, 보조금을 지급받는 자가 특정 사무나 사업을 수행하고자 할 때, 국가가 이를 조성하거나 재정적으로 지원하고자 하는 목적을 갖고 있는 것에 한함 한편, 국가가 상당한 반대급부를 받지 않고 국가 외의 자에게 지급하는 금전은 대통령의 결정에 따라 보조금에 포섭될 수 있음

2 보조금의 의의

- 공익을 목적으로 하는 특권적 지위와 수단을 갖는 국가가 법치주의의 원칙에 따라 사회가 필요로 하는 공익적, 사회적 가치를 실현하고자 함

3 학교회계 보조금의 종류

가. 국고보조금

- 「보조금 관리에 관한 법률」에 따라 국가 외의 자가 수행하는 사무 또는 사업에 대하여 국가(「국가재정법」 별표 2에 규정된 법률에 따라 설치된 기금을 관리·운용하는 자를 포함)가 이를 조성하거나 재정상의 원조를 위하여 교부하는 보조금(지방자치단체에 교부하는 것과 그 밖에 법인·단체 또는 개인의 시설자금이나 운영자금으로 교부하는 것만 해당), 부담금(국제조약에 따른 부담금은 제외), 그 밖에 상당한 반대급부를 받지 아니하고 교부하는 급부금

구분	국고보조금	교육경비보조금
근거	보조금 관리에 관한 법률	지방재정교부금법
목적	지방자치단체의 특정사업 지원	교육에 소요되는 경비를 보조
재원	국가의 일반회계 또는 특별회계 예산	비법정 전입금
재원성격	특정 목적 재원	특정 목적 재원
배분	사업별 용도지정, 지방비 확보 의무	지방자치단체 조례에 따름

나. 교육경비보조금

- 「지방재정교부금법」 제11조제6항에 따라 특별시·광역시·도·특별자치도 및 시·군·구가 관할구역 안에 있는 고등학교 이하 각급학교의 교육에 소요되는 경비 중 보조할 수 있는 사업
  - 보조할 수 있는 사업: 학교의 급식시설·설비사업, 학교의 교육정보화사업, 학교의 교육시설개선사업 및 환경개선사업, 학교교육과정 운영의 지원에 관한 사업, 지역주민을 위한 교육과정 개발 및 운영에 관한 사업, 학교교육과 연계하여 학교에 설치되는 지역주민 및 청소년이 활용할 수 있는 체육·문화 공간 설치사업, 기타 지방자치단체의 장이 필요하다고 인정하는 학교교육여건 개선사업

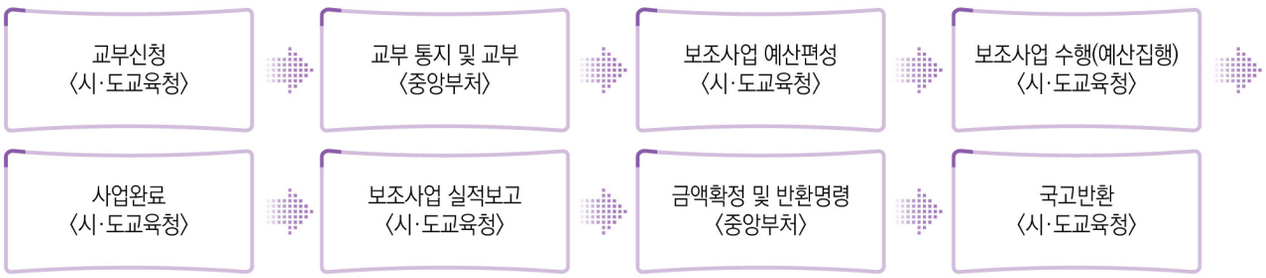
법령&지침

보조금 관련 법령

- 보조금 관리에 관한 법률[법률 제1431호, 1963. 11. 1. 제정]
- 보조금 관리에 관한 법률 시행령[대통령령 제1771호, 1964. 4. 21. 제정]
- 지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률[법률 제17892호, 2021 .1. 12. 제정]
- 지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률 시행령[대통령령 제31883호, 2021.7.13. 제정]
- 지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률 시행규칙[행안부령 제276호, 2021.9.7. 제정]
- 지방교육재정교부금법[법률 제2330호, 1971. 12. 28. 제정]
- 지방교육재정교부금법 시행령[대통령령 제18635호, 2004. 12. 31. 제정]
- 지방교육재정교부금법 시행규칙[교육부령 제590호, 1990. 12. 31. 제정]
- 지방자치단체의 교육경비 보조에 관한 규정[대통령령 제14981호, 1996. 4. 19. 제정]

03 제3절 국고보조금 운영

1 업무흐름도

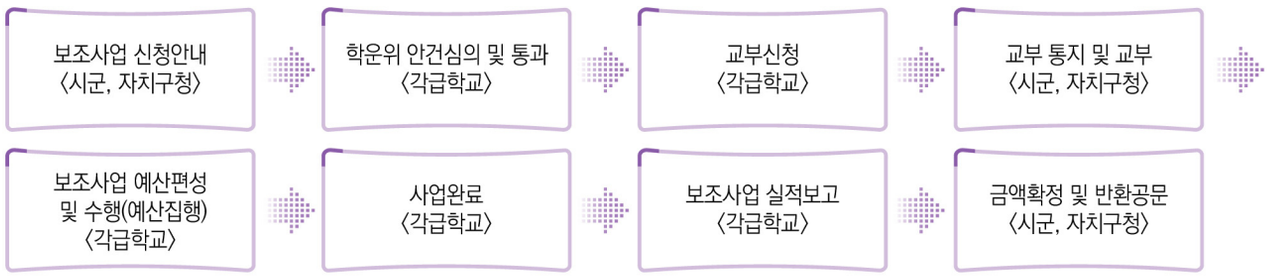


2 지방보조금

- 「지방재정법」 제21조(부담금과 교부금), 제23조(보조금의 교부)
- 「보조금 관리에 관한 법률」 및 같은 법 시행령

04 제4절 교육경비보조금 운영

1 업무흐름도



2 관련 법령

- 지방교육재정교부금법」 제11조제8항
- 「지방자치단체의 교육경비 보조에 관한 규정」

여기서 잠깐!

개념구분

구분	개념
교부금	국가가 스스로하여야 할 사무를 지방자치단체나 그 기관에 위임하여 수행하는 경우 그 경비는 국가가 전부를 당해 지방자치단체에 교부하여야 하는 돈
보조금	부나 공공 단체가 필요하다고 인정되어 단체나 개인에게 교부하는 돈
분담금	어떤 업무(사무)가 국가와 지방자치단체 상호간에 이해관계가 있는 경우에 그 원활한 사무처리를 위하여 국가에서 부담하지 않으면 안될 경비는 국가가 그 전부 또는 일부를 부담하는 돈
전입금	회계에서 다른회계로 옮겨서 들어온 돈
보전금	부족한 부분을 보태어 채워주는 돈

■ 근거: 지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률

이 자료는 한국교육학술정보원이 주관하여 진행한 「K-에듀파인 상설 교육체계 구축 및 교육과정 개발」 사업의 산출물입니다. 편집 및 재배포 등이 필요하시면 한국교육학술정보원 K-에듀파인부로 연락을 주시기 바랍니다.

과제책임자 영남대학교 교육학과 김병주 교수

분야별책임자 (교육체계) 영남대학교 교육학과 김병주 교수
(교육비특별회계) 대구대학교 교직부 김민희 교수
(학교회계) 서울교육대학교 초등교육과 오범호 교수

집필진

교육비특별회계

No	분야	소속	성명
1	지방교육재정	충청북도교육청	김옥영
2	지방보조금	대전대학교	이현국
3	기금제도 및 출연기관	창원대학교	이희재
4	예산관리	제주도교육청	김동욱
5	성과 및 성인지	전라북도교육청	손은정
6	지방교육재정관리제도	충북대학교	김지면
7	수입관리	동두천양주교육지원청	김은영
8	지출	동두천양주교육지원청	김은영
9	계약	속초양양교육지원청	김태헌
10	공유재산	강원도교육청	함충범
11	물품	여고초등학교	오세원
12	재정법령	전라남도교육청	김옥란
13	재정통계	전라남도교육청	김옥란

학교회계

No	분야	소속	성명
1	학교회계 이해	서울교대	오범호
2	예산 및 결산	서울교육청	송미영
3	수입	전남화순제일중	이해련
4	지출	목포제일중	김병국
5	계약	충북교육청	최은성
6	세무	전북완주지원청	박정열
7	세입세출외현금	전남화순제일중	이해련
8	학교발전기금	서울교육청	송미영
9	보조금	서울교육청	양수지

검토진 대전동부교육지원청 신혜경, 박근일
충북교육청 이상원, 김선순, 최미영, 하재숙
전북교육청 송현섭, 홍은정, 황은주
강원 인제고등학교 고용진

사업담당자 한국교육학술정보원 K-에듀파인부 김민희 연구원